



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 12 rejeb 1428 – 27 juillet 2007

150^{ème} année

N° 60

Sommaire

Lois

- Loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007**, modifiant et complétant la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services..... 2580
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007**, modifiant et complétant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale 2581

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 29-2007 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services 2582
- Avis n° 45-2007 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale 2586

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2007-1865 du 23 juillet 2007**, modifiant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, telle que fixée par le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004..... 2588

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Décret n° 2007-1866 du 23 juillet 2007**, fixant la liste des contraventions aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales et des amendes encourues..... 2588

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers

- Décret n° 2007-1867 du 23 juillet 2007**, portant création, organisation administrative et financière et modalités de fonctionnement de la « radio tunisienne » 2591
- Décret n° 2007-1868 du 23 juillet 2007**, portant création, organisation administrative et financière et modalités de fonctionnement de la « télévision tunisienne » 2601

Ministère des Finances

- Décret n° 2007-1869 du 17 juillet 2007**, portant suspension ou réduction des droits de douane dus à l'importation de certains produits 2610
- Décret n° 2007-1870 du 17 juillet 2007**, fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés 2610
- Décret n° 2007-1871 du 17 juillet 2007**, fixant le tableau de conversion des rentes et le mode de calcul du capital objet de la conversion 2611

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

- Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 18 juillet 2007, portant approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques à l'office de développement du Centre Ouest 2613

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

- Décrets du n° 2007-1872 au n° 2007-1875 du 17 juillet 2007**, portant changement de vocation de parcelles de terre agricole sises à certaines délégations des gouvernorats de Nabeul, Jendouba et Béja 2614
- Décret n° 2007-1876 du 17 juillet 2007**, portant déclassement d'une parcelle de terre du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat 2616
- Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 18 juillet 2007, portant approbation des statuts-types du centre technique d'aquaculture 2616
- Nomination de membres au conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche 2626
- Nomination de membres au conseil d'administration de la société des courses 2626
- Nomination de membres au conseil d'administration de l'office des terres domaniales 2626
- Nomination de membres au conseil d'administration de l'office national de l'huile 2626
- Nomination de membres au conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux 2626
- Nomination de membres au conseil d'administration de l'office des céréales 2626

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

- Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 18 juillet 2007, portant approbation du calendrier de conservation des documents du centre technique des industries mécaniques et électriques 2627

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

- Maintien en activité dans le secteur public 2627
- Nomination d'un ingénieur en chef 2627
- Arrêtés de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 juillet 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de certaines communes aux gouvernorats de Monastir et l'Ariana 2627

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation Physique

- Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 24 juillet 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques 2630

Ministère de la Santé Publique

- Arrêté du ministre de la santé publique du 18 juillet 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues 2630

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 24 juillet 2007, portant ouverture d'un concours de résidanat en médecine pour l'année universitaire 2007/2008	2630
Arrêté du ministre de la santé publique du 18 juillet 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration de la santé publique	2632
Arrêté du ministre de la santé publique du 18 juillet 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de commis de la santé publique ..	2632
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital La Rabta de Tunis ...	2632

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Décret n° 2007-1879 du 23 juillet 2007 , relatif à la couverture sociale des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique	2633
Attribution de la médaille du travail	2634

Ministère de l'Education et de la Formation

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 18 juillet 2007, portant homologation, renouvellement et annulation d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle	2634
--	------

Loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 51 de la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 51 (nouveau). - Sous réserve des peines prévues par des textes spéciaux, sera puni d'une amende de 10000 à 50000 dinars quiconque aura :

a) contrevenu aux dispositions des articles 22 et 23 de la présente loi.

b) importé des marchandises présentées sous une marque contrefaite.

Art. 2. - Sont ajoutés à la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, les articles 52 bis, 52 ter, 52 quater, 52 quinquies, 52 sexies, 52 septies, 52 octies et 52 nonies, comme suit :

Article 52 bis. - Sont chargés de la constatation des infractions prévues au point a) de l'article 51 et à l'article 52 de la présente loi :

- les officiers de police judiciaire, mentionnés aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale,

- les agents du contrôle économique désignés conformément au statut particulier régissant le corps du contrôle économique, assermentés et habilités à cet effet,

- les médecins, les vétérinaires, les pharmaciens, les ingénieurs et les techniciens supérieurs, assermentés et habilités par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé publique,

- les agents des douanes.

Les infractions aux dispositions prévues au point b) de l'article 51 de la présente loi sont constatées par les agents des douanes.

Article 52 ter. - En ce qui concerne les infractions aux dispositions prévues au point a) de l'article 51 et à l'article 52 de la présente loi, les agents visés à l'article 52 bis, après avoir fait connaître leur qualité, procèdent à la saisie provisoire des produits suspectés d'être contrefaits. Un procès-verbal de saisie est établi à cet effet et doit comporter, nécessairement, les mentions suivantes :

- la date : heure, jour, mois et année,
- les noms et la qualité des agents,
- le lieu de la constatation,
- l'identité et la qualité du détenteur de la marchandise et, le cas échéant, l'identité et la qualité de la personne présente lors de la constatation,

- l'assise juridique,

- l'identification du produit saisi : sa dénomination, sa quantité, sa marque, son emballage et, le cas échéant, son poids, le numéro du lot et les dates de fabrication et de validité du produit,

- l'identité et la qualité de la personne chez laquelle sont consignés les produits saisis,

- les signatures des agents et de la personne présente lors de la constatation et, le cas échéant, la personne chez laquelle sont consignés les produits saisis. Au cas de refus de signature, une mention en est faite dans le procès-verbal.

Le procès-verbal peut comporter toutes autres mentions que les agents verbalisateurs jugent utiles aux fins de l'enquête.

La saisie provisoire ne peut pas excéder une durée d'un mois. Le Procureur de la République peut proroger, par écrit, ce délai une seule fois et pour la même durée. A l'expiration de ce délai la saisie cesse de plein droit.

Durant la période de saisie les produits suspectés d'être contrefaits sont laissés à la garde de leur détenteur ou, le cas échéant, dans un lieu choisi par les agents verbalisateurs dans la mesure où ce dernier répond aux conditions requises de conservation du produit.

Le service dont relèvent les agents verbalisateurs est tenu d'informer le propriétaire de la marque ou ses ayants droit, par tout moyen pouvant laisser des traces écrites, et de lui accorder la possibilité d'examiner les échantillons prélevés et de procéder aux expertises lui permettant de se prononcer sur la contrefaçon.

Au cas où il s'avère que les produits saisis provisoirement ne sont pas contrefaits, la mesure de saisie est levée systématiquement. Dans le cas contraire, le service, dont relèvent les agents ayant procédé à la saisie provisoire, établit un procès-verbal d'infraction à l'encontre du contrevenant et le transmet au ministre chargé du commerce qui le transmettra au Procureur de la République du tribunal compétent, accompagné des demandes de l'administration.

Article 52 quater. - Dans l'accomplissement de leurs missions, les agents chargés de la constatation des infractions sont autorisés à :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juillet 2007.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 juillet 2007.

1- entrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux professionnels, ils sont également autorisés à accomplir leurs missions au cours du transport des marchandises,

2- faire toutes les constatations nécessaires et obtenir, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces et registres nécessaires à leurs investigations et constatations et en prendre copies,

3- saisir, contre récépissé, tout document, visé au paragraphe 2, nécessaire pour prouver l'infraction ou pour rechercher les co-auteurs de l'infraction ou leurs complices,

4- prélever des échantillons selon les modes et les conditions réglementaires. Chaque prélèvement comporte, à moins d'impossibilité matérielle, quatre échantillons identiques, dont deux destinés pour expertise et les deux autres à soumettre éventuellement aux expertises contradictoires,

5- procéder aux visites des lieux à usage d'habitation présumés abriter des produits contrefaits, et ce, après autorisation préalable du Procureur de la République auprès du tribunal compétent. Les visites des lieux à usage d'habitation doivent être effectuées conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.

Article 52 quinquies. - Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents de contrôle habilités afin de garantir le bon accomplissement de leurs missions.

Les entrepreneurs de transport sont tenus de ne pas faire obstacle à la demande des agents visés à l'article 52 bis de la présente loi en vue de procéder aux opérations de prélèvement d'échantillons ou de saisie, et de présenter les titres de transport ou d'embarquement, les récépissés, les bons et les déclarations dont ils sont détenteurs.

Article 52 sexies. - Les échantillons prélevés par les agents visés à l'article 52 bis de la présente loi sont soumis aux expertises requises. En cas d'analyses et essais, ceux-ci doivent être réalisés dans les laboratoires habilités à cet effet conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 52 septies. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par un procès-verbal établi par deux agents parmi ceux cités à l'article 52 bis de la présente loi, ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l'infraction.

Le procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs, les signatures et la qualité de ces derniers, ainsi que les déclarations du contrevenant.

Le contrevenant ou son représentant, présent lors de l'établissement du procès-verbal, est tenu de le signer. Au cas où le procès-verbal est établi en son absence ou que présent, il refuse de le signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

Le procès-verbal doit également mentionner la date, le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués et indiquer que l'auteur de l'infraction a été informé, sauf cas de flagrant délit, de la date et du lieu de la rédaction du procès-verbal et que convocation par lettre recommandée lui a été adressée.

Article 52 octies. - Est puni d'une amende de 5000 à 20000 dinars et d'un emprisonnement allant de un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement:

- quiconque se soustrait ou tente de se soustraire aux contrôles destinés à vérifier les produits suspectés d'être contrefaits,

- quiconque met, de quelque manière que ce soit, les agents habilités par la présente loi dans l'impossibilité d'accéder aux locaux de production, de fabrication, de dépôt, de vente, de distribution ou aux moyens de transport,

- quiconque refuse de remettre tout document comptable, technique ou commercial nécessaire au contrôle,

- quiconque fournit intentionnellement de faux documents en ce qui concerne la provenance du produit, son origine, sa nature, ses éléments et ses qualités substantielles.

Article 52 nonies. - La responsabilité des services, dont relèvent les agents visés à l'article 52 bis de la présente loi, ne peut pas être engagée s'ils ne parviennent pas à reconnaître les produits présumés être contrefaits.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe premier de l'article 105 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 105 (paragraphe premier nouveau) :

Toute cotisation ou fraction de cotisation, non payée à sa date d'exigibilité par un employeur affilié, est majorée d'une pénalité de retard pour non paiement des cotisations exigibles égale à 1% pour chaque mois de retard ou fraction de mois si l'employeur a volontairement déclaré la totalité des salaires payés. En cas de non-déclaration de la totalité des salaires payés à sa date d'exigibilité, s'applique en sus des pénalités de retard pour non paiement des cotisations une pénalité de retard pour non déclaration des salaires égale à 0,5% du montant des cotisations exigibles pour chaque mois de retard ou fraction de mois.

Art. 2. - Est ajouté un troisième paragraphe à l'article 45 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale comme suit :

Article 45 (paragraphe nouveau) :

Les montants des cotisations prévues par le présent article peuvent être versées mensuellement par les employeurs.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juillet 2007.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 juillet 2007.

**Avis n° 29-2007 du conseil constitutionnel
sur un projet de loi modifiant et complétant
la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection
des marques de fabrique, de commerce et de services**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 15 mars 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 16 mars 2007 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services,

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 9, 12, 28, 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de modifier et compléter la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que les dispositions modifiant et complétant la loi n° 2001-36 précitée comprennent des prescriptions ayant trait à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les juridictions ;

Considérant que le projet de loi soumis au Conseil s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que la modification de la loi n° 2001-36 précitée porte sur la révision des peines encourues, notamment, en ce qui concerne les infractions relatives à la contrefaçon des marques de fabrique, à la reproduction, à l'usage ou l'apposition d'une marque pour des produits ou services, similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, ainsi qu'à l'importation de produits présentés sous une marque contrefaite ;

Considérant que le projet soumis prévoit également, l'ajout d'articles à ladite loi portant, notamment, sur l'habilitation d'agents publics appartenant à de divers corps administratifs et techniques, pour constater les infractions de contrefaçon, sur la détermination de la procédure à observer à cet effet en vue de mettre au jour ces infractions et sur l'établissement d'une sanction en cas d'opposition aux agents de contrôle lors de l'exercice de leurs missions ;

En ce qui concerne l'article 52 ter contenu dans l'article 2 du projet :

Considérant que cet article autorise les agents chargés de la constatation d'infractions dans le cadre de l'exercice de leurs missions à saisir provisoirement les produits présumés contrefaits ;

Considérant que l'atteinte aux droits du propriétaire de la marque, constitue une contrefaçon faisant peser sur son auteur une responsabilité pénale conformément à la loi n° 2001-36 précitée pouvant aboutir à infliger une peine privative de liberté au contrevenant ;

Considérant que l'article 12 de la Constitution consacre le principe de la garantie des droits de la défense ;

Considérant que la saisie provisoire constitue l'un des moyens conservatoires aidant à la manifestation de la vérité ;

Considérant que l'article 52 ter prévoit l'obligation de dresser, à cet effet, un procès verbal contenant les indications relatives au produit saisi, les précautions à observer afin qu'il ne soit ni modifié, ni altéré ni mélangé avec d'autre marchandises ou produits ainsi que le lieu du dépôt ou la personne dépositaire dudit produit saisi ;

Considérant que l'obligation de dresser un procès – verbal contenant ces indications et ces précautions, est à même de sauvegarder les droits du saisi provisoirement, en lui offrant le cas échéant les moyens pour sa défense conformément à l'article 12 de la Constitution du fait même que la saisie fait partie intégrante de la procédure de jugement ;

En ce qui concerne l'article 52 quater contenu dans l'article 2 du projet :

Considérant que cet article autorise les agents chargés de constater les infractions dans le cadre de l'exercice de leurs missions, à effectuer des visites domiciliaires ;

Considérant que l'article 9 de la Constitution prévoit que l'inviolabilité du domicile est garantie sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi ;

Considérant qu'il ressort de l'article 28 de la Constitution, tel que modifié, notamment, par la loi constitutionnelle n° 76-37, que la loi déterminant les cas exceptionnels à l'inviolabilité du domicile a le caractère de loi organique ;

Considérant que les dispositions du code de procédure pénale prises avant 1976 et relatives à l'accès au domicile s'insèrent, en application de l'article 28 de la Constitution, dans la catégorie des lois organiques ;

Considérant que les dispositions prévues par ce code, et notamment celles contenues dans les articles 11, 94 (paragraphe premier et deuxième), 95 et 96, offrent un ensemble de garantie de l'inviolabilité du domicile ;

Considérant que la visite domiciliaire aux fins de perquisition se fait par le biais de la justice dans la mesure où le juge d'instruction procède à la perquisition personnellement ou délègue, à cet effet, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 94 (deuxième) du code précité, sauf en cas de flagrants délit et crime ;

Considérant qu'ainsi, l'habilitation des personnes à accéder aux domiciles aux fins de perquisition et qui s'insère dans le cadre de l'article 94 (troisième) du code de procédure pénale, doit se faire dans le respect d'une garantie essentielle consistant dans l'intervention du juge pour superviser ou contrôler l'opération d'accès à ces locaux, en appréciant le cas qui lui est soumis ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 5 de l'article 52 quater les agents chargés de constater les infractions prévues par le projet de loi examiné, sont autorisés dans le cadre de l'exercice de leurs missions, à effectuer des visites aux locaux à usage d'habitation présumés contenir des produits contrefaits, et ce après y être préalablement autorisés par le procureur de la République auprès du tribunal compétent, la visite domiciliaire devant se faire conformément aux prescriptions du code de procédure pénale ;

Considérant qu'ainsi, ledit paragraphe prévoit que la visite des locaux d'habitation par les agents habilités à cet effet en vue de la recherche des infractions, est conditionnée par l'obtention d'une autorisation préalable du procureur de la République auprès du tribunal compétent, qui apprécie le cas qui lui est soumis sur la base d'indices

faisant peser des doutes sur l'existence des produits contrefaits dans les locaux à visiter, qu'au surplus il est mentionné dans ce paragraphe que la visite de ces locaux se fait conformément aux prescriptions du code de procédure pénale ;

Considérant qu'en prévoyant la garantie essentielle consistant dans l'intervention du juge pour superviser ou contrôler l'accès au domicile à travers son appréciation du cas qui lui est soumis et en renvoyant au code de procédure pénale pour ce qui est de perquisitions domiciliaires, les dispositions de l'article 52 quarter répondent aux exigences de la garantie de l'inviolabilité du domicile qui constitue l'aire géographique de l'inviolabilité de la personne humaine garantie par l'article 5 de la Constitution, qu'au surplus elles respectent le droit de la défense consacré par l'article 12 de la Constitution, du fait même que la perquisition fait partie intégrante de la procédure de jugement ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projets qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Dilibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le samedi 28 avril 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 45-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi
modifiant et complétant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative
à l'organisation des régimes de sécurité sociale**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 14 mai 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 16 mai 2007 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de modifier et compléter la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux principes fondamentaux de la sécurité sociale ;

Considérant que le projet de loi soumis ainsi que la loi objet de la modification contiennent des dispositions ayant trait aux principes fondamentaux de la sécurité sociale ;

Considérant que le projet de loi examiné s'insère, eu égard à son objet et à l'objet de la loi qu'il est projeté de modifier, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que la modification a pour objet la révision de la pénalité de retard due pour non paiement des cotisations exigibles par un employeur affilié ;

Considérant que le projet soumis distingue dans la détermination du montant de la pénalité de retard entre le cas où l'employeur déclare volontairement la totalité des salaires payés pour lesquels une pénalité de retard pour non paiement est exigée et le cas de non-déclaration où, en plus de ladite pénalité pour non paiement, une pénalité de retard pour non déclaration est également exigée ;

Considérant que le projet soumis ajoute dans son deuxième article un troisième paragraphe à l'article 45 de la loi précitée, prévoyant la faculté pour les employeurs, de payer, mensuellement, les montants des cotisations prévues par cet article ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces dispositions qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 6 juin 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2007-1865 du 23 juillet 2007, modifiant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, telle que fixée par le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004.

Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 198, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2007-33 du 4 juin 2007, relative aux établissements publics audio visuels,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif et considérés comme entreprises publiques,

Vu le décret n° 2602-2005 du 27 septembre 2005, fixant les attributions du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu le décret n° 2007-1867 du 23 juillet 2007, portant création, organisation administrative et financière, et modalités de fonctionnement de la « radio tunisienne »,

Vu le décret n° 2007-1868 du 23 juillet 2007, portant création, organisation administrative et financière, et modalités de fonctionnement de la « télévision tunisienne »,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont intégrés à la liste des établissements publics à caractère non administratif et considérés comme entreprises publiques, prévue par l'article premier du décret susvisé n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif et considérés comme entreprises publiques, les établissements publics suivants :

- La radio tunisienne,
- La télévision tunisienne.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2007-1866 du 23 juillet 2007, fixant la liste des contraventions aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales et des amendes encourues.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre de l'intérieur et de développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont complétée et modifiée notamment les articles 80 et 81,

Vu la loi n° 11-89 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment les articles 30 et 34.

Vu la loi n° 59-2006 du 14 août 2006, relative à l'infraction des règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales notamment l'article 2,

Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'homme, l'avis du ministre des finances, l'avis du ministre de l'environnement et de développement durable et l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret tend à déterminer la liste des contraventions aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales pour chaque catégorie et les amendes encourues.

Art. 2. - Sont classées dans la première catégorie, les contraventions suivantes :

1) jet ou dépôt des résidus des aliments ou des cigarettes ou des flacons ou des boîtes ou des papiers ou des sachets et autres choses sur les trottoirs, voies, places, jardins et plages publics,

2) le balayage à sec devant les locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales ou des locaux à usage d'habitation et le lavage des façades et des trottoirs en dehors des heures fixées par la collectivité locale,

3) le défaut d'entretien des façades des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales ou des locaux à usage d'habitation quant à leur réparation ou élimination des herbes sauvages,

4) l'époussetage des tapisseries, étoffes et assimilés des fenêtres, balcons, clôtures ouverts sur voie ,place publique en dehors des heures fixées par la collectivité locale concernée,

5) l'exposition, par les fenêtres, balcons, clôtures ou le jet de tout détritux pouvant nuire aux passants ou causer une odeur viciée ou nuisante,

6) le jet des ordures ménagères en dehors des heures fixées par la collectivité locale concernée,

7) le dépôt des ordures ménagères dans des poubelles non conformes aux prescriptions fixées par la collectivité locale concernée ou en dehors des récipients réservés,

8) le déplacement des récipients des ordures ménagères, mis par la collectivité locale concernée à la disposition des habitants, de la place qui leur a été réservée ou leur exploitation dans d'autres fins,

9) le dépôt, dans les récipients des ordures ménagères mis par la collectivité locale concernée, de matières prohibées par les règlements en vigueur, telles que les cadavres d'animaux, les liquides, les produits en verres, métal, bois, céramiques, béton et assimilés,

10) le jet des ordures de toute nature dans ou à coté des bassins des abreuvoirs ou des fontaines publiques,

11) la pollution de l'environnement ou nuisance des passants à cause du défaut des tuyaux ou de conduites de collecte des eaux pluviales provenant des terrasses et des eaux provenant des climatiseurs ou le défaut d'entretien des équipements,

12) le défaut d'entretien et de propreté des écuries et des étables installées suite à une autorisation,

13) l'urine ou le crachement dans les endroits publics.

Art. 3. - Sont classées dans la deuxième catégorie, les contraventions suivantes :

1) l'endommagement ou le déplacement des récipients ou des poubelles murales des ordures mis par la collectivité locale concernée dans les endroits publics,

2) le jet des ordures des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales en dehors des heures fixées par la collectivité locale concernée,

3) le dépôt des déchets assimilables aux ordures ménagères issues des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales dans des récipients non conformes aux prescriptions fixées par la collectivité locale concernée ou dans les lieux qui ne lui sont pas réservés,

4) l'entrave à l'écoulement des eaux pluviales causée, soit par le dépôt de matériaux de construction ou autres sur le trottoir ou voie publique, soit par le défaut de remise en état de propreté de ces dernières,

5) le salissement des trottoirs, des voies , des places publiques par le rejet d'eaux usées provenant des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales ou des locaux à usage d'habitation,

6) le défaut d'entretien des auvents et panneaux publicitaires implantés sur les façades des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales ou des locaux à usage d'habitation quant à leur propreté ou réparation,

7) le salissement des trottoirs ou des voies ou des places publiques par les déchets des animaux en promenade,

8) le jet des ordures dus à l'occupation des trottoirs, voies ou des places publiques,

9) le défaut d'entretien et de maintenance des équipements dépendant des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales installés, après autorisation, sur la voie publique,

10) le salissement des trottoirs ou des voies ou des places publiques lors de la réparation des véhicules,

11) l'endommagement des plantations dans les jardins publics, parcs et zones vertes,

12) l'abandon des appareils ménagers, des carcasses des moyens de transport sur les trottoirs, voies, places, jardins publics et sur les terrains non bâtis,

13) l'accompagnement des animaux ou le jet des ordures de toute nature dans les cimetières.

Art. 4. - Sont classées dans la troisième catégorie, les contraventions suivantes :

1) le salissement des trottoirs ou des voies ou des places publiques lors du transport des ordures de toute nature dans des moyens de transport ou équipements non couverts,

2) le transport des ordures issues des fosses d'aisance ou des branchements particuliers des égouts dans des récipients et conditions non conformes aux critères sanitaires fixés par la collectivité locale concernée,

3) le déversement des déblais et gravats, des déchets de construction et de jardins, de quelque quantité que se soit, par divers moyens de transport dans les endroits non autorisés par la collectivité locale concernée,

4) le défaut de nettoyage d'un terrain non bâti par son exploitant,

5) le défaut de clôture d'un terrain non bâti par son propriétaire le transformant en un dépôt des ordures,

6) le jet des cadavres d'animaux dans les endroits non autorisés par la collectivité locale concernée,

7) la cause d'une prolifération des insectes ou l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou du public suite à l'élevage des animaux à l'intérieur des locaux d'habitations,

8) le défaut de nettoyage et de propreté des blocs sanitaires, à l'intérieur des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales, selon les critères sanitaires fixés par la collectivité locale concernée, ou leur affectation à d'autres fins,

9) le non respect des conditions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée relatives aux prestations rendues dans les hôtels, bains publics, salons de coiffure et d'esthétique et de massage et autres locaux ouverts au public,

10) le non respect des conditions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée relatives à chaque activité commerciale ou artisanale se rapportant aux équipements et aux ouvriers quant à leur sécurité et à leur propreté corporelle et vestimentaire lors du travail,

11) le transport des denrées alimentaires dans des véhicules non conformes aux critères sanitaires fixés par la collectivité locale concernée,

12) l'exposition ou la vente ou l'emballage des denrées alimentaires dans des conditions non conformes aux critères fixés par la collectivité locale concernée,

13) le stockage des denrées alimentaires dans des conditions non conformes aux critères fixés par la collectivité locale concernée,

14) l'émondement des arbres implantés sur les trottoirs, voies et places publiques sans permission de la collectivité locale concernée,

15) la cause de tout genre de bruit ou tapage, issu des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales installés dans les zones à vocation d'habitation ou des locaux à usage d'habitation, en dehors des heures fixées par la collectivité locale concernée,

16) le brûlage des ordures de tout genre dans les endroits non réservés à cet effet par la collectivité locale concernée,

17) l'enlèvement des occlusions hermétiques, des orifices ou l'endommagement des canaux des eaux usées ou des eaux pluviales,

18) le lavage des linges ou laine ou peaux ou pots et assimilés dans la mer,

19) la baignade des animaux de tout genre dans la mer,

20) l'aspersion des légumes, fruits et plantations avec de l'eau non potable ainsi que leur exposition dans les endroits non autorisés par la collectivité locale concernée,

21) la non conformité des cheminées aux critères sanitaires dans des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales tel que les restaurants, les bains et assimilés ainsi que l'absence de celles-ci ou leur défaillance.

Art. 5. - Les montants des amendes encourues des contraventions indiquées par les articles 2 , 3 , 4 du présent décret sont fixés à :

- vingt dinars pour les contraventions de la première catégorie,

- quarante dinars pour les contraventions de la deuxième catégorie,

- soixante dinars pour les contraventions de la troisième catégorie.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1867 du 23 juillet 2007, portant création, organisation administrative et financière et modalités de fonctionnement de la « radio tunisienne ».

*Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,*

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n°94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juillet 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n°2007-33 du 04 juin 2007, relative aux établissements publics du secteur audio-visuel,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 97- 567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2131-2002 du 30 septembre 2002 portant création de structures au premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date, le décret n° 2007-1329 du 04 juin 2007,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005 portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2602-2005 du 27 septembre 2005 fixant les attributions du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Chapitre premier Dispositions générales

Article premier. – Est créé un établissement public du secteur audiovisuel dénommé « La radio tunisienne ».

La radio tunisienne est un établissement public à caractère non administratif et soumis à la tutelle du ministre chargé de la communication.

Art.2. –La radio tunisienne est constituée de quatre stations radio centrales:

- La radio nationale
- Radio Tunis chaîne Internationale
- Radio jeune
- Radio Tunisie culture

La radio tunisienne est également constituée de cinq stations radio régionales :

- Radio régionale de Sfax
- Radio régionale de Monastir
- Radio régionale du Kef
- Radio régionale de Gafsa
- Radio régionale de Tataouine

Il peut être procédé à la création d'autres stations radio annexes, centrales ou régionales, à vocation générale ou spécialisé, par décret sur proposition du ministre chargé de la communication.

Art. 3. – La radio tunisienne a pour mission, notamment, de:

- Assurer le service public radiophonique,

- contribuer à la promotion de la communication, de la culture et de la politique générale de l'Etat tout en se référant aux attributs de l'identité nationale,
- enrichir et le développer le paysage audio radiophonique au niveau de la production et de la diffusion,
- enrichir le contenu de la communication audio radiophonique à travers le suivi et la fourniture de l'information au niveau national et régional, la facilitation de l'accès à l'information et la couverture des événements à l'intérieur et à l'extérieur du pays,
- produire et commercialiser les travaux audio et les spots, vendre les espaces publicitaires et réaliser les opérations de sponsoring et de parrainage.
- Vendre tout produit et de toute prestation de services en rapport avec l'activité radiophonique,
- acheter les droits des produits en vue de leur diffusion ou de leur vente,
- exploiter les espaces et les équipements de la production radiophonique,
- promouvoir la coproduction avec les radios privées, et les radios arabes et étrangères,
- promouvoir la coopération internationale et les échanges dans le secteur radiophonique,
- produire les œuvres de fiction radiophoniques, les séries et feuilletons,
- utiliser les nouvelles technologies de production,
- conserver et numériser les archives radiophoniques.

Chapitre II

L'organisation administrative

Art. 4. – La « radio tunisienne » est administrée par un conseil d'administration présidé par un président directeur général désigné par décret.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général les prérogatives nécessaires lui permettant de diriger la radio tunisienne, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 5. –le conseil d'administration est composé des membres suivants :

a) Huit membres représentant l'Etat comme suit :

- Un représentant du premier ministère,
- Un représentant du ministère chargé des finances,
- Un représentant du ministère chargé de la communication,
- Le directeur général de l'information,
- Un représentant du ministère chargé du développement,

- Un représentant du ministère chargé de la culture,
- Un représentant du ministère chargé des affaires religieuses,
- Un représentant du ministère chargé de l'éducation.

Ces membres sont désignés par un arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition des ministères concernés.

b) Deux membres représentant les entreprises publiques suivantes :

- La télévision tunisienne,
- L'office national de télédiffusion.

Ces deux membres sont désignés par le président directeur général, après approbation du conseil d'administration et sur proposition des deux entreprises sus-citées.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum.

Art. 6. – Le Conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à cet effet, il est investi notamment de :

1. Arrêter la politique générale en matière technique et commerciale et suivre son exécution.
2. Arrêter les états financiers,
3. Arrêter le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et suivre son exécution,
4. Arrêter les contrats programmes et suivre leur exécution,
5. Approuver, dans le cadre des textes en vigueur, les marchés conclus par la radio tunisienne ainsi que leur règlement définitif,
6. Proposer l'organisation des services de la radio tunisienne, le statut particulier de son personnel,
7. Examiner la création des stations radio et les modalités de leur organisation,
8. Approuver les conventions d'arbitrage et les clauses arbitrales et les transactions amiables réglant les différends conformément à la législation en vigueur,
9. Examiner les placements financiers et immobiliers.

Les attributions susvisées ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation.

Art. 7.- sont obligatoirement et régulièrement inscrites à l'ordre du jour du conseil d'administration les questions suivantes :

- le suivi des décisions des sessions précédentes du conseil,
- le suivi de la programmation des différentes stations radio,
- le suivi des résultats de mesure de l'audimat,
- la promotion et la numérisation des produits radiophoniques,

- le suivi de la gestion de la radio tunisienne ainsi que sa situation et l'avancement de l'exécution de son budget sur la base d'un tableau de bord élaboré par le président directeur général,
- le suivi de la réalisation des marchés à travers deux états élaboré par le président directeur général, dont le premier porte sur les marchés accusant un retard de réalisation, ou faisant l'objet d'un différent ou dont l'approbation des dossiers de règlement définitif n'a pas eu lieu. Le second porte sur les marchés passés dans le cadre de la réglementation générale des marchés publics.
- Les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans les rapports des commissaires aux comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.
- Le suivi du programme de rationalisation de la consommation d'énergie.

Il est également obligatoire de distribuer aux membres du conseil ainsi qu'au contrôleur d'Etat une note détaillée sur les actions suivantes, et ce avant leur mise en œuvre :

- les nominations aux emplois fonctionnels
- les augmentations des salaires et des primes et les avantages pécuniaires et en nature prévus par les règlements en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un état périodique sur son exécution,
- les programmes de placement des excédents de fond financiers et leurs conditions

Les membres du conseil d'administration peuvent, pour l'exercice de leurs missions, demander la communication de tous documents et en prendre connaissance sur place.

Art.8. – Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois, ou chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président pour délibérer sur les questions relevant de ses attributions et inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil et au contrôleur d'Etat, ainsi qu'au Premier ministre et au ministère chargé de la communication.

L'ordre du jour susvisé doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Un membre du conseil ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration de la radio tunisienne, Il ne peut également s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an.

En cas d'absence du président directeur général, le conseil d'administration est présidé par un administrateur, désigné par le conseil à cet effet.

Le président du conseil peut inviter toute personne dont l'avis est jugé utile pour l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil d'administration.

Art.9. – Le président du conseil d'administration désigne un cadre de la radio tunisienne pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux dans un délai maximum de dix jours après la réunion du conseil.

Les procès verbaux du conseil sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la radio tunisienne et cosigné par le président du conseil et un membre du conseil.

Le président du conseil et deux de ses membres, au moins, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Il est également impératif de mentionner, dans les procès verbaux, le titre provisoire des décisions qui requièrent une approbation conformément à la législation et aux règlements en vigueur

Art. 10. – Le conseil d'administration ne peut légalement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut du quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés et en cas de partage des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Art.11. – Le président directeur général est investi de la direction technique, administrative et financière de la radio tunisienne et assume, d'une manière générale, toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d'administration. Il est chargé également de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions.

Le président directeur général a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et révoque conformément au statut particulier du personnel de la radio tunisienne, à la législation et aux règlements en vigueur.

Le président- directeur général peut déléguer, dans la limite de ce qui est prévu par la réglementation en vigueur, la totalité ou une partie de ses prérogatives ou sa signature aux agents placés sous son autorité

Chapitre III

L'organisation financière

Art. 12. – le conseil d'administration arrête le contrat programmes au plus tard vers la fin du mois d'octobre de la première année du plan de développement en vigueur.

Art. 13. – le conseil d'administration de la radio tunisienne arrête à la fin du mois d'août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, le schéma de financement des projets d'investissement ainsi que le budget des différentes stations de radio.

Art. 14 – La comptabilité de la radio tunisienne est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. Des comptes séparés sont tenus pour chaque station radio.

Les comptes font l'objet d'une révision annuelle effectuée par un expert comptable inscrit à l'ordre des experts comptables de Tunisie, conformément à la réglementation en vigueur.

Sont soumis au ministère chargé de la communication les états financiers pour approbation, et les rapports des commissaires aux comptes ainsi que les rapports d'audit interne pour suivi.

Art. 15 – Le conseil d'administration procède, le cas échéant, en cours d'année, à la révision des dotations du budget afférent à l'exercice en cours soit à la demande du ministre chargé de la communication, soit à la demande du président directeur général sur autorisation du ministre de la tutelle sectorielle.

Chapitre IV

Tutelle de l'Etat

Art. 16. – la tutelle du ministère chargé de la communication s'exerce à travers les attributions suivantes :

- le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement en ce qui concerne leur conformité à la législation et aux règlements en vigueur,
- l'approbation des contrats programmes,
- l'approbation des budgets provisionnels et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers
- l'approbation des délibérations du conseil d'administration
- l'approbation des conventions d'arbitrages et des clauses arbitrales ainsi que les constats à l'amiable relatifs au règlement des litiges, selon la législation et la réglementation en vigueur,
- l'approbation des prêts, des dons, des legs ainsi que toute participation quelle qu'en soit la forme,

Le ministère chargé de la communication procède également à l'étude des questions suivantes :

- statut particulier du personnel,
- tableau de classification des emplois,
- régime de rémunération et augmentations salariales,
- organigramme,
- conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- loi – cadre et programmes de recrutement ainsi que leur exécution.

Art. 17. – Le contrat programmes est cosigné par le ministre chargé de la communication et le président-directeur général de la radio tunisienne, le suivi de son exécution est assuré à l'occasion de l'examen du budget prévisionnel de la radio tunisienne.

La radio tunisienne établit à cet effet des rapports annuels d'évaluation qui seront transmis au premier ministre et au ministère chargé de la communication.

Art.18. – Le budget prévisionnel de la radio tunisienne et les états financiers sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de la communication.

Art.19. – la radio tunisienne communique au ministère chargé de la communication, pour l'approbation ou le suivi, les documents suivants dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été arrêtés :

- Le contrat programmes, les programmes de travail et les rapports annuels de leur exécution,
- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- Les états financiers,
- Les rapports de certification légale des comptes et les rapports de l'audit interne,
- Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration,
- Les rapports annuels d'activités,
- Les états mensuels de la situation des liquidités

Art.20. – la radio tunisienne communique au premier ministre et au ministère des finances les documents suivants :

- Les contrat programmes, les plans d'action, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissements et les schémas de financement des projets d'investissements, et ce dans un délai ne dépassant pas les

trois mois à partir de la date à laquelle ils ont été arrêtés et après approbation du pouvoir du tutelle dans les délais prévus.

- Les rapports des commissaires aux comptes et les états financiers dans un délai ne dépassant pas les quinze jours de la date de l'approbation de ces états selon la réglementation en vigueur,
- Des états mensuels sur l'état de liquidité et ce dans la première quinzaine du mois suivant.

Art.21. – la radio tunisienne communique au premier ministre des données périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles. Ces données comprennent obligatoirement les éléments prévus par l'article 28 du décret n°2002-2197 du 07 octobre 2002.

Art.22. – la radio tunisienne communique au ministère chargé du développement, les contrats programmes, Les plans d'action, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissements et les schémas de financement des projets d'investissements,

Ces documents sont communiqués après approbation du ministère chargé de la communication dans les délais prévus.

Art.23. – Le ministère chargé de la communication transmet à la chambre des députés et à la chambre des conseillers dans les quinze jours suivant leur approbation les documents suivants :

- Les contrats programmes, les plans d'action,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- Les états financiers,
- Les rapports des révisions légales des comptes.

Art. 24 –Il est désigné auprès de la radio tunisienne un contrôleur d'Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et aux règlements en vigueur.

Le contrôleur d'Etat est régulièrement convoqué aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et des règlements régissant la radio tunisienne et concernant toutes les questions ayant un impact financier. L'avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès verbal de la réunion du conseil.

Chapitre V

Dispositions diverses et finales

Art. 25. – Les dispositions du décret n°1788-99 du 23 août 1999 portant le statut particulier des agents de l'Etablissement de la radio et la télévision tunisienne restent en vigueur.

Art. 26. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à ce décret.

Art. 27. – le ministre chargé de la communication et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre chargé de la communication et des relations avec la
chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n°94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juillet 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2007-33 du 04 juin 2007, relative aux établissements publics du secteur audio-visuel,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 97- 567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2131-2002 du 30 septembre 2002 portant création de structures au premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date, le décret n° 2007-1329 du 04 juin 2007,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005 portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2602-2005 du 27 septembre 2005 fixant les attributions du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier Dispositions générales

Article premier. – Est créé un établissement public du secteur audiovisuel dénommé « la télévision tunisienne ».

La télévision tunisienne est un établissement public à caractère non administratif et soumis à la tutelle du ministre chargé de la communication.

Art.2. –La Télévision tunisienne est constituée de deux chaînes de télévision, « canal Tunis 7 » et « canal 21 ».

Il peut être procédé à la création d'autres chaînes télévisées par décret sur proposition du ministre chargé de la communication.

Art. 3. – La Télévision tunisienne a pour mission, notamment, de :

- Assurer le service public télévisuel,
- contribuer à la promotion de la communication, de la culture et de la politique générale de l'Etat tout en se référant aux attributs de l'identité nationale,
- enrichir et développer le paysage télévisuel au niveau de la production et de la diffusion,
- enrichir le contenu de la communication télévisuelle à travers le suivi et la fourniture de l'information au niveau national et régional, la facilitation de l'accès à l'information et la couverture des événements à l'intérieur et à l'extérieur du pays,
- produire et commercialiser les travaux audio visuels et les spots télévisuels, vendre les espaces publicitaires et réaliser les opérations de sponsoring et de parrainage.
- Vendre tout produit et toute prestation de services en rapport avec les activités audiovisuelles

- acheter les droits des produits en vue de leur diffusion ou de leur vente,
- exploiter les espaces et les équipements de la production télévisuelle,
- promouvoir la coproduction avec les télévisions privées, et les télévisions arabes et étrangères,
- promouvoir la coopération internationale et les échanges dans le secteur télévisuel,
- produire les œuvres de fiction, les courts et longs métrages télévisés, les séries et feuilletons et les films documentaires,
- utiliser les nouvelles technologies de production,
- conserver et numériser les archives audiovisuelles.

Chapitre II

L'organisation administrative

Art. 4. – La « télévision tunisienne » est administrée par un conseil d'administration présidé par un président directeur général désigné par décret.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général les prérogatives nécessaires lui permettant de diriger la télévision tunisienne, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 5. –le conseil d'administration est composé des membres suivants :

a) Huit membres représentant l'Etat comme suit :

- Un représentant du premier ministère,
- Un représentant du ministère chargé des finances,
- Un représentant du ministère chargé de la communication,
- Le directeur général de l'information,
- Un représentant du ministère chargé du développement,
- Un représentant du ministère chargé de la culture,
- Un représentant du ministère chargé des affaires religieuses,
- Un représentant du ministère chargé de l'éducation

Ces membres sont désignés par un arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition des ministères concernés.

b) Deux membres représentant les entreprises publiques suivantes :

- La radio tunisienne,
- L'office national de télédiffusion.

Ces deux membres sont désignés par le président directeur général, après approbation du conseil d'administration et sur proposition des deux entreprises su-citées.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum.

Art. 6. – Le Conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à cet effet, il est investi notamment de :

1. Arrêter la politique générale en matière technique et commerciale et suivre son exécution.
2. Arrêter les états financiers,
3. Arrêter le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et suivre son exécution,
4. Arrêter les contrats programmes et suivre leur exécution,
5. Approuver, dans le cadre des textes en vigueur, les marchés conclus par la télévision tunisienne ainsi que leur règlement définitif,
6. Proposer l'organisation des services de la télévision tunisienne et le statut particulier de son personnel,
7. Examiner la création des chaînes de télévision et les modalités de leur organisation,
8. Approuver les conventions d'arbitrage et les clauses arbitrales et les transactions amiables réglant les différends conformément à la législation en vigueur,
9. Examiner les placements financiers et immobiliers.

Les attributions susvisées ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation.

Art. 7.- sont obligatoirement et régulièrement inscrites à l'ordre du jour du conseil d'administration les questions suivantes :

- le suivi des décisions des sessions précédentes du conseil,
- le suivi de la programmation des différentes chaînes de télévision,
- le suivi des résultats de mesure de l'audimat,
- la promotion et la numérisation des produits audiovisuels,
- le suivi de la gestion de la télévision tunisienne ainsi que sa situation et l'avancement de réalisation de son budget sur la base d'un tableau de bord élaboré par le président directeur général,
- le suivi de la réalisation des marchés à travers deux états élaborés par le président directeur général, dont le premier porte sur les marchés accusant un retard de réalisation, ou faisant l'objet d'un différent ou dont l'approbation des dossiers de règlement définitif n'a pas eu lieu. Le second porte sur les marchés passés dans le cadre de la réglementation générale des marchés publics.
- Les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans les rapports des commissaires aux comptes et les rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.
- Le suivi du programme de rationalisation de la consommation d'énergie.

Il est également obligatoire de distribuer aux membres du conseil ainsi qu'au contrôleur d'Etat une note détaillée sur les actions suivantes, et ce avant leur mise en œuvre :

- les nominations aux emplois fonctionnels
- les augmentations des salaires et des primes et les avantages pécuniaires et en nature prévus par les règlements en vigueur,
- le plan annuel de recrutement et un état périodique sur son exécution,
- les programmes de placement des excédents de fonds financiers et leurs conditions

Les membres du conseil d'administration peuvent, pour l'exercice de leurs missions, demander la communication de tous documents et en prendre connaissance sur place.

Art.8. – Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois, ou chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président pour délibérer sur les questions relevant de ses attributions et inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil et au contrôleur d'Etat, ainsi qu'au Premier ministre et au ministre chargé de la communication.

L'ordre du jour susvisé doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Un membre du conseil ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration de la télévision tunisienne, Il ne peut également s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an.

En cas d'absence du président directeur général, le conseil d'administration est présidé par un administrateur, désigné par le conseil à cet effet.

Le président du conseil peut inviter toute personne dont l'avis est jugé utile pour l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil d'administration.

Art.9. – Le président du conseil d'administration désigne un cadre de la télévision tunisienne pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux dans un délai maximum de dix jours après la réunion du conseil.

Les procès verbaux du conseil sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la télévision tunisienne et cosigné par le président du conseil et un membre du conseil.

Le président du conseil et deux de ses membres, au moins, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Il est également impératif de mentionner, dans les procès verbaux, le titre provisoire des décisions qui requièrent une approbation conformément à la législation aux règlements en vigueur

Art. 10. – Le conseil d'administration ne peut légalement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut du quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés et en cas de partage des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Art.11. – Le président directeur général est investi de la direction technique, administrative et financière de la télévision tunisienne et assume, d'une manière générale, toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d'administration. Il est chargé également de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions.

Le président directeur général a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et révoque conformément au statut particulier du personnel de la télévision tunisienne, à la législation et aux règlements en vigueur.

Le président- directeur général peut déléguer, dans la limite de ce qui est prévu par la réglementation en vigueur, la totalité ou une partie de ses prérogatives ou sa signature aux agents placés sous son autorité.

Chapitre III

L'organisation financière

Art. 12. – le conseil d'administration arrête le contrat programmes au plus tard vers la fin du mois d'octobre de la première année du plan de développement en vigueur.

Art. 13. – le conseil d'administration de la télévision tunisienne arrête à la fin du mois d'août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, le schéma de financement des projets d'investissement ainsi que le budget des différentes chaînes d'émission télévisée.

Art. 14 – La comptabilité de la télévision tunisienne est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. Des comptes séparés sont tenus pour chaque chaîne d'émission télévisée.

Les comptes font l'objet d'une révision annuelle effectuée par un expert comptable inscrit à l'ordre des experts comptables de Tunisie, conformément à la réglementation en vigueur.

Sont soumis au ministère chargé de la communication les états financiers pour approbation, et les rapports des commissaires aux comptes ainsi que les rapports d'audit interne pour suivi.

Art. 15 – Le conseil d'administration procède, le cas échéant, en cours d'année, à la révision des dotations du budget afférent à l'exercice en cours soit à la demande du ministre chargé de la communication, soit à la demande du président directeur général sur autorisation du ministre de la tutelle sectorielle.

Chapitre IV **Tutelle de l'Etat**

Art. 16. – la tutelle du ministère chargé de la communication s'exerce à travers les attributions suivantes :

- le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement en ce qui concerne leur conformité à la législation et aux règlements en vigueur,
- l'approbation des contrats programmes,
- l'approbation des budgets provisionnels et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers
- l'approbation des délibérations du conseil d'administration
- l'approbation des conventions d'arbitrages et des clauses arbitrales ainsi que les constats à l'amiable relatifs au règlement des litiges, selon la législation et la réglementation en vigueur,
- l'approbation des prêts, des dons, des legs ainsi que toute participation quelle qu'en soit la forme,

Le ministère chargé de la communication procède également à l'étude des questions suivantes :

- statut particulier du personnel,
- tableau de classification des emplois,
- régime de rémunération et augmentations salariales,
- organigramme,
- conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- loi – cadre et programmes de recrutement ainsi que leur exécution.

Art. 17. – Le contrat programmes est cosigné par le ministre chargé de la communication et le président-directeur général de la télévision tunisienne. Le suivi de son exécution est assuré à l'occasion de l'examen du budget prévisionnel de la télévision tunisienne.

La télévision tunisienne établit à cet effet des rapports annuels d'évaluation qui seront transmis au Premier ministre et au ministre chargé de la communication.

Art.18. – Le budget prévisionnel de la télévision tunisienne et les états financiers sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de la communication.

Art.19. – la télévision tunisienne communique au ministre chargé de la communication, pour l'approbation ou le suivi, les documents suivants dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été arrêtés :

- Le contrat programmes, les programmes de travail et les rapports annuels de leur exécution,
- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- Les états financiers,
- Les rapports de certification légale des comptes et les rapports de l'audit interne,
- Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration,
- Les rapports annuels d'activités,
- Les états mensuels de la situation des liquidités.

Art.20. – la télévision tunisienne communique au premier ministre et au ministre des finances les documents suivants :

- Les contrats programmes, les plans d'action, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissements et les schémas de financement des projets d'investissements, et ce dans un délai ne dépassant pas les trois mois à partir de la date à laquelle ils ont été arrêtés et après approbation du pouvoir du tutelle dans les délais prévus.
- Les rapports des commissaires aux comptes et les états financiers dans un délai ne dépassant pas les quinze jours de la date de l'approbation de ces états selon la réglementation en vigueur,
- Des états mensuels sur l'état de liquidité et ce dans la première quinzaine du mois suivant.

Art.21. – la télévision tunisienne communique au premier ministre des données périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du

mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles. Ces données comprennent obligatoirement les éléments prévus par l'article 28 du décret n°2002-2197 du 07 octobre 2002.

Art.22. – la télévision tunisienne communique au ministère chargé du développement, les contrats programmes, Les plans d'action, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissements et les schémas de financement des projets d'investissements.

Ces documents sont communiqués après approbation du ministère chargé de la communication dans les délais prévus.

Art.23. – Le ministère chargé de la communication transmet à la chambre des députés et à la chambre des conseillers dans les quinze jours suivant leur approbation les documents suivants :

- Les contrats programmes et les plans d'action,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- Les états financiers,
- Les rapports des révisions légales des comptes.

Art. 24 –Il est désigné auprès de la télévision tunisienne un contrôleur d'Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et aux règlements en vigueur.

Le contrôleur d'Etat est régulièrement convoqué aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et des règlements régissant la télévision tunisienne et concernant toutes les questions ayant un impact financier. L'avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès verbal de la réunion du conseil.

Chapitre V

Dispositions diverses et finales

Art. 25 – Les dispositions du décret n°1788-99 du 23 août 1999 portant statut particulier des agents de l'Etablissement de la radio et la télévision Tunisienne restent en vigueur.

Art. 26. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à ce décret.

Art. 27. - Le ministre chargé de la communication et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2007-1869 du 17 juillet 2007, portant suspension ou réduction des droits de douane dus à l'importation de certains produits.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007 et notamment son article 87,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est réduit à 17%, le taux des droits de douane dus sur les viandes des volailles congelées relevant du numéro 020712 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent global de 1000 tonnes.

Art. 2. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur le triple concentré du tomate relevant du numéro 200290 du tarif des droits de douane et importé par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et ce, dans la limite d'un contingent global de 7000 tonnes.

Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 4. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1870 du 17 juillet 2007, fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment son article 52 tel que modifié et complété notamment par l'article 57 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi des finances pour l'année 2000,

Vu le décret n° 2000-712 du 5 avril 2000, fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés,

Vu le décret n° 2005-3018 du 21 novembre 2005, portant application des dispositions de l'article 329 du code des sociétés commerciales,

Vu le décret n° 2006-1208 du 24 avril 2006, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons de trésor,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les intérêts payés au titre des bons du trésor à court terme et au titre des bons du trésor assimilables et au titre des bons de trésor à zéro coupon prévus par le décret n° 2006-1208 du 24 avril 2006, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons de trésor ainsi que les intérêts payés au titre des obligations émises par les sociétés au moyen d'un appel public à l'épargne et s'intégrant parmi les opérations de la société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières prévues par le décret n° 2005-3018 du 21 novembre 2005, portant application des dispositions de l'article 329 du code des sociétés commerciales, sont soumis à la retenue à la source prévue par l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, selon les modalités décrites par les articles suivants.

Art. 2. - Les spécialistes en valeurs de trésor en ce qui concerne les bons de trésor ainsi que les établissements financiers adhérents à la société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières, en ce qui concerne les obligations, effectuent la retenue à la source lors du paiement des intérêts courus ou échus au titre des bons du trésor assimilables et des bons de trésor à zéro coupon et des obligations prévues par l'article premier ci-haut.

Art. 3. - Les intérêts relatifs aux bons du trésor à court terme et payés à la souscription ne sont pas soumis à la retenue à la source.

La retenue à la source est opérée par les spécialistes en valeurs de trésor lors de la vente ou du remboursement des bons de trésor à court terme.

La retenue à la source s'effectue sur les intérêts courus et correspondant à la période de détention desdits bons.

Art. 4. - Les intérêts servis aux spécialistes en valeur de trésor prévues par le décret n° 2006-1208 du 24 avril 2006 et les intérêts servis aux établissements financiers adhérents à la société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue aux articles 2 et 3 du présent décret.

Art. 5. - Les retenues à la source effectuées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont reversées à la recette des finances concernée dans les délais fixés au paragraphe IV de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 6. - Les spécialistes en valeurs de trésor et les établissements financiers adhérents à la société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières délivrent aux bénéficiaires des intérêts à l'occasion de chaque paiement, le certificat de retenue à la source prévu par l'article 55 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 7. - A l'exception du cas des retenues à la source libératoires de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les retenues à la source effectuées conformément aux articles 2 et 3 du présent décret sont déductibles des acomptes provisionnels ou de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par le paragraphe III de l'article 51 et le paragraphe I de l'article 54 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 8. - Est abrogé, le décret n° 2000-712 du 5 avril 2000 fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés.

Art. 9. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1871 du 17 juillet 2007, fixant le tableau de conversion des rentes et le mode de calcul du capital objet de la conversion.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005 et la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour la gestion 2006, et notamment son article 145,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le tableau de conversion des rentes, hommes et femmes, est fixé comme suit :

**Valeur initiale de un dinar de rente viagère payable à terme échu
(hommes)**

Âge	Mensuelle d'inventaire
Moins de 17 ans	26,77833
17	26,60767
18	26,43491
19	26,25868
20	26,07920
21	25,89533
22	25,70707
23	25,51391
24	25,31452
25	25,10868
26	24,89615
27	24,67618
28	24,44946
29	24,21408
30	23,97129
31	23,72042
32	23,46155
33	23,19452
34	22,91963
35	22,63655
36	22,34489
37	22,04622
38	21,73929
39	21,42397
40	21,10139
41	20,77129
42	20,43379
43	20,08916
44	19,73752
45	19,37799
46	19,01178
47	18,63955
48	18,26067
49	17,87643
50	17,48507
51	17,08869
52	16,68724
53	16,28114
54	15,87048

Âge	Mensuelle d'inventaire
55	15,45512
56	15,03764
57	14,61613
58	14,19167
59	13,76519
60	13,33783
61	12,90951
62	12,48143
63	12,05312
64	11,62642
65	11,20084
66	10,77840
67	10,35868
68	9,94275
69	9,53202
70	9,12697
71	8,72699
72	8,33420
73	7,94915
74	7,57100
75	7,20298
76	6,84347
77	6,49298
78	6,15394
79	5,82455
80	5,50686
81	5,20067
82	4,90556
83	4,62195
84	4,35144
85	4,09141
86	3,84412
87	3,60810
88	3,38358
89	3,16946
90	2,96618
91	2,77220
92	2,58575
93	2,40534
94	2,23445
95	2,07208
96	1,91640
97	1,76800
98	1,62764
99 et plus	1,49472

(femmes)

Âge	Mensuelle d'inventaire
Moins de 17 ans	27,55020
17	27,39386
18	27,23315
19	27,06747
20	26,89704
21	26,72151
22	26,54087
23	26,35545
24	26,16417
25	25,96765
26	25,76543
27	25,55703
28	25,34323
29	25,12235
30	24,89548
31	24,66222
32	24,42221
33	24,17531
34	23,92162
35	23,66034
36	23,39109
37	23,11557
38	22,83175
39	22,53978
40	22,24017
41	21,93270
42	21,61679
43	21,29350
44	20,96159
45	20,62063
46	20,27150
47	19,91448
48	19,54896
49	19,17614
50	18,79353
51	18,40360
52	18,00571
53	17,60033
54	17,18736
55	16,76660
56	16,34027
57	15,90678
58	15,46664
59	15,02075

Âge	Mensuelle d'inventaire
60	14,57034
61	14,11560
62	13,65756
63	13,19531
64	12,73156
65	12,26526
66	11,79904
67	11,33248
68	10,86693
69	10,40399
70	9,94451
71	9,48819
72	9,03747
73	8,59317
74	8,15509
75	7,72672
76	7,30689
77	6,89653
78	6,49863
79	6,11137
80	5,73763
81	5,37718
82	5,03042
83	4,69745
84	4,37985
85	4,13219
86	3,80278
87	3,53176
88	3,27564
89	3,03347
90	2,80524
91	2,58932
92	2,38326
93	2,18438
94	1,99728
95	1,81998
96	1,65187
97	1,49426
98	1,34645
99 et plus	1,20699

Art. 2. - Le capital constitutif des rentes objet de la demande de conversion est égal au produit de la valeur initiale d'un dinar de rente équivalente à l'âge du bénéficiaire de la rente par le montant équivalent à sa part dans la perte effective du revenu annuel, tel que prévue par l'article 145 du code des assurances.

L'âge du bénéficiaire de la rente est déterminé par la différence entre l'année de la conversion de la rente en capital et l'année de sa naissance.

Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 18 juillet 2007, portant approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques à l'office de développement du Centre Ouest.

Le ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu la loi n° 94-84 du 18 juillet 1994, portant création de l'office de développement du Centre Ouest,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n°98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 93 - 1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002, portant rattachement des structures relevant des ex-ministères du développement économique et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur au ministère du développement et de la coopération internationale,

Vu la décision du directeur général des archives nationales du 26 décembre 2006, relatives à l'approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques à l'office de développement du Centre Ouest.

Arrête :

Articles premier. - Est approuvé, le calendrier de conservation des documents spécifiques à l'office de développement du Centre Ouest composé de quarante cinq (45) règles de conservation figurant sur vingt cinq (25) pages, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Tous les services concernés de l'office de développement du Centre Ouest sont chargés de l'application du contenu de ce calendrier.

Art. 3. - Le directeur général de l'office de développement du Centre Ouest est chargé, chaque fois qu'il sera nécessaire, de la mise à jour de ce calendrier selon les procédures prévues par le décret susvisé n° 98-2548 du 28 décembre 1998.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juillet 2007.

*Le ministre du développement
et de la coopération internationale*

Mohamed Nouri Jouini

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
--

Décret n° 2007-1872 du 17 juillet 2007, portant changement de vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles au gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumis à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 25 décembre 2006,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, d'une superficie de 3ha 21 ares 2ca, objet du titre foncier n° 559047 Nabeul classée dans les autres zones agricoles, sise dans la région d'Elakba à la délégation de Béni Khiar du gouvernorat de Nabeul, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une briqueterie.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1873 du 17 juillet 2007, portant changement de vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles au gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumis à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 25 décembre 2006,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, d'une superficie de 7ha 59 ares 41ca, objet du titre foncier n° 513804 S2 Tunis classée dans les autres zones agricoles, sise dans la région de Hammam Bent Jdidi à la délégation de Hammamet du gouvernorat de Nabeul, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la réalisation d'un projet touristique thermal.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1874 du 17 juillet 2007, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles au gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 26 décembre 2006,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, classée en zones de sauvegarde, sise à la délégation de Jendouba Nord au gouvernorat de Jendouba, d'une superficie de 28 ares, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un projet touristique.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1875 du 17 juillet 2007, portant changement de la vocation de parcelles de terre agricole, classées en zones de sauvegarde et en autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les

catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Béja consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 20 février 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, d'une superficie de 102 ha 49 ares 79 ca, partie du titre foncier n° 17754, classée dans les zones de sauvegarde et autres zones agricoles, sise dans la délégation de Medjez El Bab du gouvernorat de Beja, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une zone industrielle.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja fixées par le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1876 du 17 juillet 2007, portant déclassement d'une parcelle de terre du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret du 24 septembre 1885, sur le domaine public,

Vu le code des eaux, promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001 et le décret n° 2001-2606 du 9 novembre 2001 et notamment l'article 5 dudit code,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas, relevant du domaine public hydraulique,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le procès-verbal de la réunion de la commission du domaine public hydraulique consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 27 juin 2005,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est déclassée du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat, la parcelle de terre sise à Garaat Oued El Maleh, à la délégation de Sahline, au gouvernorat de Monastir, d'une superficie de 56 ha 73 ares 10 ca, telle qu'elle est délimitée par un liseré rouge sur le plan topographique annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une zone industrielle.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 18 juillet 2007, portant approbation des statuts-types du centre technique d'aquaculture.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole,

Vu le décret n° 96-2243 du 18 novembre 1996, portant approbation des statuts-types des centres techniques dans le secteur agricole,

Sur proposition de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche du 23 février 2007.

Arrête :

Article premier. - Sont approuvés, les statuts du centre technique d'aquaculture annexés au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté et les statuts qui lui sont annexés seront publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juillet 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

STATUTS DU CENTRE TECHNIQUE D'AQUACULTURE

Chapitre Premier Disposition Générales

Article premier : Constitution :

1- Il est constitué entre les personnes physiques et morales ayant la qualité de producteur ou de transformateur ou de conditionneur ou d'exportateur de produits agricoles et de pêche ou des produits agro-alimentaires et les groupement interprofessionnels oeuvrant dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que les établissements et les entreprises publics exerçant dans le domaine de développement , de la recherche et de la vulgarisation agricoles, un centre technique dénommé : " centre technique d'aquaculture " .

2- Le centre technique est soumis aux dispositions du code de commerce à l'exception de celles relatives à la faillite et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la loi n°96-4 du 19 janvier 1996 relative aux centres techniques dans le secteur agricole ainsi qu'aux présents statuts.

3- Le terme de " centre technique " utilisé dans les présents statuts, désigne le centre technique d'aquaculture.

ARTICLE 2 : Durée :

La durée du centre technique est illimitée .

ARTICLE 3 : Siège social :

Le siège social du centre technique est fixé à Tunis.

Toutefois, il peut être transféré à tout autre lieu du pays par décision du conseil d'administration .

Le centre technique peut avoir des bureaux dans les régions selon sa spécialité et l'importance de son activité .

ARTICLE 4 : Missions :

Le centre technique assure, outre les missions fixées par l'article 7 de la loi susvisée n° 96-4 du 19 janvier 1996 les missions spécifiques ci-après :

- proposer des thèmes de recherche dans le secteur de l'aquaculture .
- l'étude et l'élaboration des projets d'aquaculture et la fixation de la carte des zones habilitées à cette activité .
- suivre les innovations techniques au niveaux des activités de l'aquaculture et généraliser leur utilisation.
- mettre au point des filières techniques appropriées économiquement aux projets d'aquaculture au profit des créateurs et des exploitants.
- publier les revues et la documentation scientifique se rapportant à l'aquaculture.
- réaliser des expériences pilotes d'aquaculture dans les eaux marines et douces .
- réaliser des opérations pilotes d'implantation de quelques barrages et lacs collinaires et encadrer ses exploitants .
- étudier l'opportunité de mettre en œuvre de nouveaux modes d'élevage
- participer à mettre en œuvre des solutions aux problèmes concernant l'alimentation, les maladies et les aspects techniques des projets d'aquaculture.

Les missions spécifiques ci-dessus définies, ne peuvent être modifiées que par décision du conseil d'administration après approbation du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

CHAPITRE II

Adhérents

ARTICLE 5 : Adhésion :

1/ Adhérent au centre technique les personnes physiques et morales ayant la qualité de producteurs, de transformateurs ou de conditionneur ou d'exportateurs ainsi que et les groupements interprofessionnels dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, les établissements et les entreprises publics exerçant dans le domaine de développement, de la recherche et de la vulgarisation agricole .

2/ Il est tenu au siège du centre technique un registre des adhésions sur lequel les personnes adhérentes sont inscrites par ordre chronologique d'adhésion et numéro d'inscription.

ARTICLE 6 : Obligations des membres :

1/ L'adhésion au centre technique entraîne pour l'adhérent les obligations suivantes :

- a- œuvrer à la réalisation des missions du centre technique et s'en obliger,
- b- respecter les décisions prises par le conseil d'administration et les dispositions du règlement intérieur du centre technique ,
- c- sauvegarder les biens et les intérêts du centre technique,
- d- fournir à l'administration du centre technique tous renseignements et informations exigés par l'intérêt du secteur et nécessités par les missions du centre technique,
- e- respecter les mesures et les normes fixées par le centre technique en collaboration avec les organismes concernés et d'une manière générale, la réalisation des missions du centre .

2/ En cas de non respect des obligations sus-indiquées, le conseil d'administration prend les mesures qu'il juge adéquates et ce sur proposition de son président . Pour être exécutoires, ces mesures doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture.

ARTICLE 7 : Droits des membres :

Tout adhérent a le droit de :

a/ participer à l'administration du centre technique selon les modalités définies par les présents statuts.

b/ bénéficier des services du centre et de tous avantages que peut procurer le centre technique à ses membres dans le cadre des missions prévues à l'article 4 des présents statuts .

c/ Présenter toutes propositions et suggestions relatives à l'activité du centre technique .

CHAPITRE III : Organisation Administrative

ARTICLE 8 : Le conseil d'administration :

Le centre technique est administré par un conseil d'administration composé de 12 membres suivants :

- 1- un représentant du ministère des finances .
- 2- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.
- 3- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie .
- 4- un représentant de l'institution de recherche et d'enseignement supérieur agricoles .
- 5- un représentant de l'agence de vulgarisation et de la formation agricoles .
- 6- un représentant
- 7- 3 représentants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche .
- 8- 3 représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de 3 ans par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des parties concernées.

ARTICLE 9 : Le président du conseil :

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice président .

Le président propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à leur bon déroulement.

Il est chargé de veiller à la bonne marche du centre technique , à la défense de ses intérêts moraux et matériels et à la réalisation des options arrêtés par le conseil.

Le conseil délègue à son président tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du centre technique et à l'exécution des décisions du conseil.

Le président du conseil d'administration représente, par délégation du conseil, le centre technique en justice tant en demandeur qu'en défendeur .

En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, celui-ci peut déléguer ses attributions au vice président ou à un membre du conseil d'administration et ce en cas d'empêchement du vice président. Cette délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée.

ARTICLE 10 : Directeur Général :

1/Le conseil d'administration désigne, après accord du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques .et pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions, un directeur général pour assurer le fonctionnement du centre.

2/ Le directeur général est responsable à l'égard du président du conseil d'administration de la gestion administrative, financière et technique du centre . A cet effet, tous pouvoirs nécessaires doivent lui être délégués pour lui permettre d'assurer ses fonctions dans des conditions normales.

A cet effet :

- Il veille à la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration .
- Il a autorité sur tout le personnel qu'il administre, affecte ou révoque , recrute et nomme à tous les emplois conformément aux statuts du personnel du centre technique .
- Il peut déléguer sous sa responsabilité sa signature aux Agents placés sous son autorité .

3/ La rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration dans le cadre du statut du personnel du centre technique .

En aucun cas, il ne peut être alloué au directeur général un pourcentage sur le montant des opérations réalisées par le centre technique.

4/ Le directeur général doit :

- être de nationalité tunisienne .
- ne pas faire l'objet d'une interdiction ni être déchu du droit de gérer ou d'administrer une société.

5/ Le directeur général ne doit ni exercer une activité incompatible avec ses fonctions ni participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle à une activité concurrente à celle du centre technique .

Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général sans l'approbation du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques..

ARTICLE 11 : Responsabilité des administrateurs :

1/ Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers le centre technique ou l'administration concernée ou envers les tiers , des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

2/ Toute convention entre le centre technique et l'un de ses administrateurs soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration et ce conformément à l'article 200 du code des sociétés commerciales.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables ni aux opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés en application de l'article 7 des présents statuts, ni aux opérations normalement effectuées par le centre technique en dehors de toute convention particulière.

3/ Les dispositions du paragraphe 2 susvisé sont applicables en cas de convention entre le centre technique et un autre organisme dont l'un des administrateurs est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se trouve dans l'un de ces cas doit en faire la déclaration au conseil.

4/ Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès du centre technique sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par lui un découvert en compte courant ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements envers les tiers. Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux emprunts, découverts, cautions ou avals susceptibles d'être consentis à l'occasion des opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l'article 7 des présents statuts.

ARTICLE 12 : Réunions du Conseil :

1/ Le conseil d'administration se réunit au siège social du centre technique ou dans tout autre lieu aussi souvent que l'intérêt du centre l'exige et au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de son remplaçant, et à chaque fois que le tiers de ses membres ou l'autorité de tutelle le demande.

2/ Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour du conseil et le communique aux ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et des finances, au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et aux membres du conseil, 10 jours au moins avant la date de la réunion. Cet ordre du jour doit être accompagné, le cas échéant, des documents à examiner lors de la réunion du conseil d'administration.

La convocation aux réunions du conseil d'administration est effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise de la convocation directement à l'intéressé contre reçu.

3/ Le conseil d'administration doit pour délibérer valablement, réunir au moins la majorité de ses membres.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés.

Tout membre du conseil d'administration ne peut être représenté que par un autre membre du conseil et par délégation écrite.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE 13 : Des délibérations du conseil :

1/ Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président ou à défaut par son remplaçant et le secrétaire de la séance et par un administrateur qui y a pris part en cas d'empêchement du secrétaire de la séance dans les 10 jours suivant la réunion du conseil . Etablis à l'échéance ci-dessus indiquée, des copies des procès-verbaux doivent être transmises aux membres de conseil d'administration et aux ministres des finances , de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Le ministre de tutelle dispose d'un délai d'un mois pour formuler éventuellement les réserves qu'il juge nécessaires. Le conseil d'administration sera informé lors de sa prochaine réunion de la teneur de ces réserves, pour prendre les mesures qui s'imposent .

2/ Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou auprès des tiers sont certifiées par le président du conseil d'administration ou son remplaçant ou par deux administrateurs en fonction.

ARTICLE 14 : Pouvoirs du conseil d'administration :

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du centre technique , autoriser ou accomplir tous les actes et opérations nécessaires à l'accomplissement de ses missions générales prévues à l'article 7 de la loi susvisée n°96-4 du 19 janvier 1996 et de ses missions spécifiques fixées par l'article 4 des présents statuts.

A cet effet, le conseil a notamment pour attributions de :

- approuver le programme d'activité du centre technique .
- examiner le compte rendu annuel des activités du centre technique .
- approuver le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement .
- approuver le bilan et les comptes de gestion et de résultat .
- approuver l'organisation des services du centre technique, le statut du personnel et son régime de rémunération .
- approuver les contrat-programmes , les marchés et les conventions passés par le centre technique .
- soumettre à l'approbation du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques tout programme de transfert de progrès technique et de vulgarisation susceptible de promouvoir et d'orienter la production du secteur et d'améliorer la qualité des produits .
- se prononcer sur toutes opérations d'acquisition ou aliénation d'immeubles .
- autoriser la perception des sommes dues au centre technique et régler celles qu'il doit.
- accepter tous dons et legs.
- faire ouvrir tous comptes courants ou comptes de dépôt bancaires ou postaux pour loger les disponibilités de fonds du centre technique .

- fixer l'emploi des disponibilités.
- élire domicile pour le centre technique .
- proposer toutes les questions relatives à la modification des statuts du centre technique .
- proposer la dissolution du centre technique .

ARTICLE 15 : Gratuité des fonctions d'administrateur :

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement . Toutefois, il peut être procédé au remboursement au profit des dits membres ou à leurs mandataires, le cas échéant et sur leur demande, des frais nécessités par l'exercice de leurs fonctions et ce conformément à la législation et la réglementation en vigueur .

ARTICLE 16 : Délégation des pouvoirs du conseil d'administration :

Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres.

Il peut également, pour une ou plusieurs missions déterminées rentrant dans le cadre de ses attributions , conférer des mandats spéciaux à des membres non administrateurs ou à des tiers.

CHAPITRE IV ***Dispositions Financières***

ARTICLE 17 : Budget du centre :

Le centre technique dispose d'un budget propre qu'il arrête annuellement.

Le directeur général établit au plus tard le 31 août de chaque année pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui suit un budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement et le soumet au conseil d'administration pour délibération .

Le budget prévisionnel du centre technique est soumis, avant le premier octobre de chaque année, à l'approbation des ministres des finances et de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

ARTICLE 18 : Gestion comptable :

La comptabilité du centre technique est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale.

Le bilan et les comptes de gestion et de résultat sont arrêtés par le conseil d'administration au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice .

ARTICLE 19 : Structure du budget du centre technique :

le budget du centre technique comprend :

1/ en recettes :

- Le produit de la taxe fiscale prévue à l'article 12 de la loi susvisée n° 96-4 du 19 janvier 1996 .

- Les subventions de l'Etat .

- Les revenus de ses activités ;

- Les dons et legs ;

- Les contributions de toute nature que le centre pourrait percevoir de ses adhérents.

- Les excédents disponibles des exercices antérieurs.

- Toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées en vertu des lois et règlements en vigueur;

2/ en dépenses :

- Les frais de fonctionnement du centre technique ;

- Les dépenses d'investissement du centre technique ;

- Les dépenses d'intervention du centre technique au titre de la réalisation de ses missions .

CHAPITRE V Contrôle et Tutelle

ARTICLE 20 : Le centre technique est soumis à la tutelle du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et au contrôle du ministre des finances qui communiquent leurs observations et recommandations éventuelles au président du conseil d'administration du centre .

A cet effet, le président du conseil est tenu :

- d'adresser obligatoirement aux ministres des finances et de l'agriculture et des ressources hydrauliques le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et ses schémas de financement , copies des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, le bilan et les comptes de gestion et de résultat accompagnés des documents qui leur sont annexés, un état de la situation financière du centre technique arrêté à la fin de chaque mois, le rapport de certification légale des comptes ainsi que la lettre de direction .

Arrêtés à leurs échéances ci-dessus indiqués, ces documents doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas 15 jours .

- de produire, à toute demande des ministres des finances et de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la comptabilité du centre technique appuyée par les documents justificatifs nécessaires prouvant que le centre fonctionne conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur et des présents statuts.

Les comptes du centre technique sont soumis à une révision effectuée par un membre des experts comptables de Tunisie selon les conditions et les modalités fixées par le décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat .

ARTICLE 21 : Au cas où le contrôle institué par l'article 20 des présents statuts fait apparaître soit une violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit l'inaptitude des administrateurs, soit encore la méconnaissance des intérêts du centre technique, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques peut prononcer par arrêté, la dissolution du conseil d'administration et la nomination d'une commission administrative provisoire en attendant la désignation d'un nouveau conseil d'administration dans un délai n'excédant pas six mois.

Si malgré ces mesures, il s'avère que le nouveau conseil d'administration n'est pas capable d'améliorer la situation du centre technique, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques peut procéder à la désignation d'une commission provisoire de gestion dont le mandat n'est pas limité dans le temps. La dite commission sera chargée de gérer le centre technique et de préparer les cadres professionnels capables d'assurer sa bonne gestion. Le mandat de la commission provisoire prendra fin dès que la situation du centre technique se rétablit.

Si ces mesures s'avèrent inefficaces, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques peut décider la dissolution du centre technique.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques peut, également, prononcer la dissolution du centre technique sur proposition du conseil d'administration ou d'office en cas de violation grave des dispositions de la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996 et des présents statuts.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques peut en outre prononcer la dissolution d'office du centre technique si l'intérêt du secteur l'exige.

CHAPITRE VI

Dispositions Diverses

ARTICLE 22 : règlement des contestations :

Toutes contestations qui pourraient s'élever en raison des affaires du centre technique sont, préalablement à tout recours en justice, soumises à l'examen du conseil d'administration qui œuvre à leur règlement à l'amiable.

ARTICLE 23 : Opérations de tiers non adhérents :

Le centre technique peut admettre des tiers non adhérents à bénéficier de ses services selon des conditions préalablement déterminées par le conseil.

Il ne peut, en aucun cas, leur accorder les mêmes avantages que ceux qu'il réserve à ses adhérents.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 20 juillet 2007.

Ont été nommés membres au conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche, Madame et Messieurs :

- Khmaïs Abdelli : représentant le Premier ministre, et ce, en remplacement de Monsieur Badreddine Kharrat,
- Mondher Ben Brahim: représentant le ministère des finances, et ce, en remplacement de Monsieur Lotfi Fekih Zghir,
- Mohamed Nadhif : représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Samoud,
- Mannana Hafnaoui : représentant le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, et ce, en remplacement de Monsieur Tah Cherif,
- Azaïz Ben Kilani Bousetta : représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, et ce, en remplacement de Monsieur Jameleddine Hammami.

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 20 juillet 2007.

Ont été nommés membres au conseil d'administration de la société des courses Messieurs :

- Chokri Chniti : représentant le ministère des finances, et ce, en remplacement de Madame Fethia Cherif Taleb,
- Mohamed Riahi : représentant le ministère du développement et de la coopération internationale, et ce, en remplacement de Madame Raja Boulabiar,
- Anas Ennabi: représentant la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline, et ce, en remplacement de Monsieur Saïd Bahri.

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 20 juillet 2007.

Ont été nommés membres au conseil d'administration de l'office des terres domaniales, Mesdames et Messieurs :

- Ilhem Ghribi: représentant le Premier ministre, et ce, en remplacement de Monsieur Hamadi Sassi,
- Mustapha Aloui : représentant le ministère de l'intérieur et du développement local, et ce, en remplacement de Monsieur Mahmoud Chtourou,
- Habib Farhat : représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, en remplacement de Monsieur Mouldi Ghanmi,
- Nouredine Hrigue : représentant le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et ce, en remplacement de Monsieur Jabeur Bel Haïza,
- Salma Ben H'Mida : représentant le ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Aouini,

- Hammouda Missaoui : représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, et ce, en remplacement de Monsieur Ezzeddine Ben Mustapha,

- Hassen Ghodhbane : représentant l'union générale tunisienne du travail, et ce, en remplacement de Monsieur Ali Hlioui.

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 20 juillet 2007.

Ont été nommés membres au conseil d'administration de l'office national de l'huile, Messieurs :

- Badr Ben Ammar : représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, en remplacement de Monsieur Nasr Khaïreddine,
- Lotfi Khdhir: représentant le ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Nasreddine Soudani.

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 20 juillet 2007.

Ont été nommés membres au conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, Messieurs :

- Mekki Hamza : représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, en remplacement de Monsieur Jamili Bati.
- Mouldi Jendoubi : représentant l'union générale tunisienne de travail, et ce, en remplacement de Monsieur Slimane Mejri.

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 20 juillet 2007.

Ont été nommés membres au conseil d'administration de l'office des céréales, Messieurs :

- Khaled Johmani : représentant le Premier ministre, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Harbaoui,
- Omar Chouchane : représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, en remplacement de Monsieur Badr Ben Ammar,
- Khelifa Tounakti : représentant le ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, en remplacement de Monsieur Abdellaziz Ben Hlima,
- Mohamed Nejib J'Mal : représentant le ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises , et ce, en remplacement de Monsieur Zakaria Ahmed,
- Alaya Bechikh : représentant le ministère du développement de la coopération internationale et ce, en remplacement de Monsieur Lotfi Fradi,
- Lotfi Zakraoui : représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, et ce, en remplacement de Monsieur Boubaker Bousbii,
- Tijani Gharmazi : représentant de l'union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat, et ce, en remplacement de Monsieur Tarek Ben Yahmed.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 18 juillet 2007, portant approbation du calendrier de conservation des documents du centre technique des industries mécaniques et électriques.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998 et notamment son article 5 (nouveau),

Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs,

Vu le décret n° 97-389 du 21 février 1997, portant organisation et fonctionnement des archives nationales,

Vu le décret n° 97-389 du 21 février 1997, portant organisation et fonctionnement des archives nationales,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 17 juin 1996, portant approbation du statut du centre technique des industries mécaniques et électriques,

Vu la décision du directeur général des archives nationales du 8 mai 2007, relative à l'approbation du calendrier de conservation des documents du groupe chimique tunisien.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le calendrier de conservation des documents du centre technique des industries mécaniques et électriques composé de deux cent vingt sept (227) règles de conservation en trente et une (31) pages.

Art. 2. - Tous les services concernés du centre technique des industries mécaniques et électriques sont chargés de l'application du contenu de ce calendrier.

Art. 3. - Le directeur général du centre technique des industries mécaniques et électriques est chargé de la mise à jour de ce calendrier conformément aux procédures prévues par le décret susvisé n° 88-1981 du 13 décembre 1988.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juillet 2007.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-1877 du 23 juillet 2007.

Monsieur Farhat Medini, administrateur général, président directeur général de l'agence foncière d'habitation, est maintenu en activité pour une nouvelle année dans le secteur public et ce, à compter du 1^{er} novembre 2007.

NOMINATION

Par décret n° 2007-1878 du 20 juillet 2007.

Madame Fatma Bahloul Jomni, ingénieur principal à l'agence urbaine du grand Tunis, relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est nommée ingénieur en chef.

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 juillet 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel Ennour, gouvernorat de Monastir.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la commune de Menzel Ennour,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement de la commune de Menzel Ennour, approuvé par l'arrêté du 9 mai 2000,

Vu la délibération du conseil municipal de Menzel Ennour réuni le 25 janvier 2007.

Arrête :

Article premier. - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel Ennour, gouvernorat de Monastir, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B') indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	570.770	265.030
B	578.400	263.680
C	578.720	263.750
D	578.880	263.550

Points	X : en mètres	Y : en mètres
E	578.780	263.430
F	578.750	263.260
G	578.580	263.100
H	578.380	263.140
I	578.370	263.000
J	578.460	263.040
K	578.670	262.580
L	578.710	262.910
M	578.780	262.940
N	578.750	262.960
O	578.820	263.000
P	579.000	262.950
Q	578.870	262.500
R	578.960	262.530
S	578.850	262.200
T	579.600	262.040
U	579.730	262.590
V	580.080	263.100
W	579.980	263.210
X	579.990	263.250
Y	580.080	263.490
Z	580.000	263.650
A'	580.050	263.720
B'	579.790	263.950

Art. 2. - Le président de la commune de Menzel Ennour est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juillet 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 juillet 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Békalta, gouvernorat de Monastir.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la commune de Békalta,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement de la commune de Békalta, approuvé par le décret n° 77-407 du 28 avril 1977 et révisé par l'arrêté du 29 juin 2000 et par l'arrêté du 30 septembre 2003,

Vu la délibération du conseil municipal de Békalta réuni le 19 février 2007.

Arrête :

Article premier. - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Békalta, gouvernorat de Monastir, sont délimitées par les lignes fermées (A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1) et (A2, B2, C2, D2, E2, F2) et (A3, B3, C3, D3, E3, F3) et (A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4) et (A5, B5, C5, D5, E5, F5, G5, H5) et (A4, B4, C4, D3, E3) indiquées par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

1- Le Centre Ville

Points	X : en km	Y : en km
A1	601.710	257.830
B1	601.160	257.650
C1	599.980	257.800
D1	599.460	257.560
E1	599.700	256.760
F1	599.500	256.640
G1	598.600	257.070
H1	597.480	258.900
I1	597.780	259.020
J1	598.230	258.600
K1	599.680	259.300

2- La zone Zébid :

Points	X : en km	Y : en km
A2	601.010	260.000
B2	600.910	259.770
C2	601.210	260.390
D2	601.110	258.910
E2	600.480	259.300
F2	600.280	260.020

3- La zone Dimas :

Points	X : en km	Y : en km
A3	603.900	258.810
B3	603.510	259.200
C3	602.410	258.410
D3	603.070	257.610

Points	X : en km	Y : en km
E3	603.650	257.750
F3	603.640	258.080

4- La zone Chraf :

Points	X : en km	Y : en km
A4	603.550	256.570
B4	603.060	256.500
C4	602.960	256.630
D4	601.530	256.200
E4	601.640	255.720
F4	602.310	255.540
G4	603.300	255.780

5- La zone Baghdadi :

Points	X : en km	Y : en km
A5	601.410	253.090
B5	601.200	253.060
C5	601.380	252.380
D5	601.390	251.870
E5	601.870	250.870
F5	602.260	251.280
G5	601.850	252.590
H5	601.590	252.550

6- La zone touristique :

Points	X : en km	Y : en km
A4	603.550	256.570
B4	603.060	256.500
C4	602.960	256.630
D3	603.070	257.610
E3	603.650	257.750

Art. 3. - Le président de la commune de Békalta est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juillet 2007.

*La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 juillet 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de l'Ariana, gouvernorat de l'Ariana.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la commune de l'Ariana,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement de la commune de l'Ariana tel qu'approuvé et révisé respectivement par le décret du 7 mai 1981, le décret n° 94-906 du 12 avril 1994,

Vu la délibération du conseil municipal de l'Ariana réuni le 31 mai 2001,

Arrête :

Article premier. - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de l'Ariana, gouvernorat de l'Ariana, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, F', G, H, I) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
A	98.933	21.950
B	98.018	22.390
C	97.059	22.109
D	96.683	21.539
E	96.243	21.149
F	95.459	21.206
F'	95.100	21.160
G	94.443	22.232
H	93.095	23.964
I	94.178	26.889

Art. 2. - Le président de la commune de l'Ariana est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juillet 2007.

*La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 24 juillet 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 31 juillet 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le 11 septembre 2007 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 11 août 2007.

Tunis, le 24 juillet 2007.

*Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique*

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 18 juillet 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 janvier 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de huit (8) psychologues.

Art. 2. - Les épreuves d'admissibilité auront lieu, le mardi 13 novembre 2007 et jours suivant, à Tunis.

Art. 3. - L'épreuve de psychologie porte sur le 1^{er} chapitre du programme du concours susvisé (psychologie clinique et psychopathologie).

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère de la santé publique ou adressés par lettres recommandées.

Art. 5. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 10 octobre 2007.

Tunis, le 18 juillet 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 24 juillet 2007, portant ouverture d'un concours de résidanat en médecine pour l'année universitaire 2007/2008.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 88-72 du 27 juin 1988, relative aux études médicales,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 23 septembre 1993, portant organisation du concours pour le recrutement de résidents en médecine, tel que modifié par les arrêtés des 19 avril 1994, 16 septembre 1995 et 26 juin 2000.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours de résidanat en médecine est ouvert à Tunis, Sousse et Sfax, le 25 septembre 2007 et jours suivants, pour le recrutement de 450 résidents, pour les services hospitaliers, les départements des facultés de médecine de Tunisie et les services de médecine préventive et communautaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 septembre 1993 susvisé, tel que modifié par les arrêtés des 19 avril 1994, 16 septembre 1995 et 26 juin 2000.

Art. 2. - Pour les candidats stagiaires internés en médecine ayant accompli au moins une période globale d'une année de stage interne obligatoire, dûment validée ou toute autre période de stage interne jugée équivalente par la commission d'agrément des candidatures ainsi que pour les candidats, docteurs en médecine, ce concours est ouvert dans les spécialités et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués :

1- Médecine et spécialité médicales	
- médecine interne	8 postes
- maladies infectieuses	5 postes
- réanimation médicale	11 postes
- carcinologie médicale	6 postes
- nutrition et maladies nutritionnelles	3 postes
- hématologie clinique	5 postes
- endocrinologie	6 postes
- cardiologie	17 postes
- néphrologie	8 postes
- neurologie	12 postes
- pneumologie	10 postes
- rhumatologie	5 postes
- gastro-entérologie	11 postes
- médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle	4 postes
- dermatologie	4 postes
- pédiatrie	24 postes

- psychiatrie	15 postes
- pédopsychiatrie	3 postes
- imagerie médicale	21 postes
- radiothérapie carcinologique	4 postes
- médecine légale	4 postes
- médecine du travail	2 postes
- médecine préventive et communautaire	2 postes
- anesthésie - réanimation	25 postes
- anatomie et cytologie pathologique	8 postes
- médecine d'urgence	8 postes

2- Chirurgie et spécialités chirurgicales	
- chirurgie générale	23 postes
- chirurgie carcinologique	4 postes
- chirurgie thoracique	2 postes
- chirurgie vasculaire périphérique	2 postes
- chirurgie neurologique	10 postes
- chirurgie urologique	10 postes
- chirurgie plastique, réparatrice et esthétique	4 postes
- chirurgie orthopédique et traumatologique	17 postes
- chirurgie pédiatrique	8 postes
- chirurgie cardio-vasculaire	7 postes
- ophtalmologie	16 postes
- O.R.L.	12 postes
- stomatologie et chirurgie maxillo-faciale	4 postes
- gynécologie-obstétrique	24 postes

3- Biologie et disciplines fondamentales :	
- biologie médicale (option : biochimie)	4 postes
- biologie médicale (option : microbiologie)	4 postes
- biologie médicale (option : parasitologie)	4 postes
- biologie médicale (option : immunologie)	3 postes
- biologie médicale (option : hématologie)	4 postes
- histo-embryologie	2 postes
- physiologie et exploration fonctionnelle	2 postes
- biophysique et médecine nucléaire	2 postes
- pharmacologie	2 postes
- génétique	2 postes
- anatomie	2 postes

Art. 3. - Pour les candidats, médecins de la santé publique ayant une ancienneté de cinq (5) ans au moins et dans le cadre de la formation continue, ce concours est ouvert dans les spécialités et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués :

- cardiologie	4 postes
- pneumologie	3 postes
- psychiatrie	3 postes
- imagerie médicale	5 postes
- anesthésie-réanimation	4 postes
- chirurgie générale	6 postes
- chirurgie orthopédique et traumatologique	4 postes
- ophtalmologie	3 postes
- O.R.L.	3 postes
- gynécologie obstétrique	8 postes
- médecine d'urgence	2 postes

Art. 4. - La clôture du registre d'inscription est fixé au 24 août 2007.

Tunis, le 24 juillet 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 18 juillet 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de douze (12) secrétaires d'administration de la santé publique.

Art. 2. - L'épreuve d'admissibilité aura lieu, le 25 décembre 2007 et jours suivants, à Tunis.

Art. 3. - Les dossiers de candidatures doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère de la santé publique ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 novembre 2007.

Tunis, le 18 juillet 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 18 juillet 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de commis de la santé publique.

Le ministre de la santé publique

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de commis de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de six (6) commis de la santé publique.

Art. 2. - L'épreuve d'admissibilité aura lieu, le 25 décembre 2007 et jours suivants, à Tunis.

Art. 3. - Les dossiers de candidatures doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère de la santé publique ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 novembre 2007.

Tunis, le 18 juillet 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 20 juillet 2007.

Madame Najwa Gzara est nommée membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale au conseil d'administration de l'hôpital la Rabta de Tunis en remplacement de Monsieur Ali Mnif, et ce, à partir du 28 juin 2007.

Décret n° 2007-1879 du 23 juillet 2007, relatif à la couverture sociale des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret beylical du 12 avril 1951, instituant un régime de prévoyance en faveur des personnels de l'Etat et des collectivités publiques,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-74 du 18 novembre 1997,

Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-8 du 23 février 1988, relative à la contribution au titre de la retraite des agents détachés auprès de l'agence tunisienne de coopération technique,

Vu la loi 95-105 du 14 décembre 1995, portant institution d'un système unique de validation des services au titre des régimes légaux de vieillesse, d'invalidité et de survivants,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1212 du 2 juin 2003,

Vu le décret n° 93-308 du 1^{er} février 1993, relatif au régime du capital décès,

Vu le décret n° 96-1755 du 23 septembre 1996, relatif à la couverture sociale au profit des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique tel que modifié et complété par le décret n° 98-1387 du 6 juillet 1998,

Vu le décret n° 98-1981 du 12 octobre 1998, relatif au transfert des agents en activité relevant de la caisse de retraite et de la caisse de prévoyance sociale des services publics de l'électricité, du gaz et du transport à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales de la solidarité des Tunisiens à l'étranger,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La couverture sociale des agents publics mis en position de détachement dans le cadre de la coopération technique visés par la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985 relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique susvisée est fixée conformément aux conditions et modalités prévues par le présent décret.

Les agents de la coopération technique bénéficiaires d'un autre régime de sécurité sociale prévu par des conventions internationales bilatérales de sécurité sociale ou multilatérales ne sont pas concernés par cette couverture.

Art. 2. - Les agents cités par la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985 susvisée maintiennent d'office leur affiliation au régime de retraite et d'invalidité auquel ils appartenaient avant leur détachement. Leurs établissements d'origine sont tenus d'adresser à la caisse de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés une copie de la décision de leur détachement dans un délai n'excédant pas un mois à partir de la date de sa signature.

Art. 3. - Les agents mis en position de détachement dans le cadre de la coopération technique peuvent maintenir leur affiliation au régime de prévoyance sociale d'origine en vertu d'une demande écrite présentée à la caisse de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés.

L'effet de l'affiliation à ce régime commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande visée au paragraphe premier du présent article.

Les agents concernés et leurs ayants droit continuent de bénéficier des prestations du régime de prévoyance sociale auquel sont affiliés ces agents.

Art. 4. - Les cotisations au titre des régimes de retraite et d'invalidité sont payées conformément aux dispositions de la loi n° 88-8 du 23 février 1988, relative à la contribution au titre de la retraite des agents détachés auprès de l'agence tunisienne de coopération technique susvisée.

Toutes les cotisations dues au titre des autres régimes sont mises à la charge des agents concernés.

Le droit au bénéfice des prestations prévues par le présent décret demeure tributaire du paiement effectif de toutes les cotisations dues.

Art. 5. - L'établissement d'origine est tenu d'informer la caisse de sécurité sociale concernée de toutes évolutions survenues au cours de la vie professionnelle de l'agent et modifiant ses droits aux prestations de sécurité sociale.

Art. 6. - L'agence tunisienne de coopération technique doit faire parvenir à la caisse de sécurité sociale concernée un dossier comportant une demande de régularisation accompagnée d'une attestation indiquant le dernier salaire perçu par l'agent en Tunisie et d'une copie de son contrat de travail ou d'une attestation indiquant son salaire global délivrée par son employeur à l'étranger.

Art. 7. - La caisse de sécurité sociale concernée fixe le montant des cotisations mis à la charge de l'agent et, le cas échéant, du budget de l'Etat au vu des documents visés à l'article 6 du présent décret et en informe la partie concernée d'une façon régulière à chaque trimestre.

Les cotisations à la charge de l'agent sont payées selon son choix soit par anticipation, soit à leurs échéances d'une manière périodique, mensuellement, trimestriellement et, le cas échéant, au terme de chaque année d'activité effective de l'affilié, et ce, sur la base des taux appliqués à leurs homologues en activité en Tunisie.

En cas de non paiement de ces cotisations aux échéances prévues au paragraphe précédent du présent article, sont appliquées les dispositions de la loi n° 95-105 du 14 décembre 1995, instituant un régime unique de validation des services au titre des régimes de retraite, d'invalidité et de survivants susvisée.

Art. 8. - La caisse de sécurité sociale concernée établit un décompte annuel des cotisations afférentes à la période de détachement qui sera transmis au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget de l'Etat, ainsi qu'à l'agent détaché dans le cadre de la coopération technique.

Art. 9. - A titre transitoire, les périodes de détachement exercées dans le cadre la coopération technique avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être régularisées sur la base d'une demande écrite déposée auprès de la caisse de sécurité sociale concernée dans un délai d'un an à partir de la date de publication du présent décret.

Le paiement des cotisations au titre de cette régularisation et afférentes aux périodes ultérieures à la publication de la loi n° 88-8 du 23 février 1988 susvisée, s'effectue conformément aux dispositions de ladite loi.

L'agent concerné supporte le paiement de la totalité des cotisations au titre de cette régularisation, et ce, pour les périodes antérieures à la publication de la loi n° 88-8 du 23 février susvisée.

Art. 10. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret n° 96-1755 du 23 septembre 1996, relatif à la couverture sociale au profit des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique tel que modifié et complété par le décret n° 98-1387 du 6 juillet 1998.

Art. 11. - Le ministres des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le ministre des finances et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MEDAILLE DU TRAVAIL

Par décret n° 2007-1880 du 17 juillet 2007.

La médaille du travail est attribuée aux travailleurs dont les noms figurent sur la liste annexée au présent décret ⁽¹⁾.

La liste des noms est publiée uniquement en langue arabe.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 18 juillet 2007, portant homologation, renouvellement et annulation d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002, et notamment son chapitre VII,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 27 février 2001, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'agriculture, de la santé publique, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, du transport et de la culture du 12 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 31 mars 2004,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 septembre 2001, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 15 novembre 2001, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 3 mai 2002, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 25 juin 2002, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 février 2003, portant création de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 26 février 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 4 juin 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 12 novembre 2003, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et de diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 14 février 2004, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et de diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 14 août 2004, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et de diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 février 2005, portant homologation et annulation d'homologation de certificats et de diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 15 janvier 2007, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et de diplômes de formation professionnelle,

Vu l'avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 27 avril 2007,

Arrête :

Article premier. - Sont homologués par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une durée de 5 ans, les certificats et les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en maintenance industrielle option matériel de confection »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en télécommunications option installation et maintenance des réseaux d'entreprises »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en électronique maritime »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien(ne) en esthétique »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Préparateur en laboratoires de biologie médicale »	III
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Electricien d'équipements industriels et de bâtiment »	II
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Agent en production maille »	II
Structure privée de formation : « Institut maghrébin des sciences économiques et des technologies » à Tunis	1114301	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en développement sur internet »	IV
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en décoration et design d'intérieur »	III
Structure privée de formation : « Ecole pratique de formation relevant de la chambre de commerce et d'industrie » à Tunis	1116401	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en commerce international »	IV
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien commercial »	III

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Structure privée de formation : « Institut maghrébin de management et de tourisme » à l'Ariana	1202901	Certificat d'aptitude professionnelle : « Agent de cuisine et pâtisserie »	II
Structure privée de formation : « Centre de formation technologique » à l'Ariana	1203501	Brevet de technicien supérieur : « Assistant(e) de direction »	IV
Structure privée de formation : « Elite » à Nabeul	2102501	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en développement sur internet »	IV
Structure privée de formation : « Info plus » à Bizerte	2302501	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en informatique de gestion »	IV
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en multimédia »	III
Structure privée de formation : « L'Excellence » à Jendouba	3201402	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en informatique de gestion »	IV
Structure privée de formation : « Institut maghrébin des sciences » à Sfax	6100901	Brevet de technicien professionnel : « Comptable d'entreprise »	III
Structure privée de formation : « Ecole des cadres » à Sfax	6101301	Brevet de technicien professionnel : « Technicien préparateur en pharmacie »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Préparateur en laboratoires de biologie médicale »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en prothèse dentaire »	III

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Structure privée de formation : « Institut central de commerce et d'enseignement technique » à Sfax	6103801	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en informatique de gestion »	IV
		Brevet de technicien professionnel : « Comptable d'entreprise »	III

Article 2 : Est renouvelée l'homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une deuxième période de 5 ans à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien professionnel : « Technicien géomètre topographe »	III	28/08/2006
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en méthodes des industries de l'habillement »	III	04/02/2007
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en design et modélisme du cuir »	III	04/09/2006
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en design et modélisme de chaussures »	III	04/09/2006
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en fabrication mécanique »	III	14/12/2006
		Brevet de technicien professionnel : « Dessinateur d'études en construction métallique »	III	04/02/2007
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien de maintenance en électronique grand public »	III	09/07/2006

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en électronique industrielle »	III	09/07/2006
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien de maintenance en micro- systèmes informatiques »	III	09/07/2006
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en automatisme et informatique industrielle »	III	04/09/2006
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en installation et maintenance des systèmes audiovisuels et multimédia collectifs »	III	15/11/2006
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en secrétariat »	III	09/07/2006
		Brevet de technicien professionnel : « Comptable d'entreprise »	III	09/07/2006
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en mécanique et électricité automobile »	III	28/08/2006
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Menuisier ébéniste »	II	25/06/2007
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Finisseur de meubles »	II	25/06/2007
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Monteur dépanneur frigoriste »	II	04/02/2007
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Conducteur de machines textiles »	II	28/08/2006

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Certificat d'aptitude professionnelle : « Chausseur »	II	04/02/2007
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Maroquinier »	II	09/07/2006
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Tuyauteur industriel »	II	11/06/2007
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Chaudronnier »	II	11/06/2007
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Electromécanicien »	II	14/12/2006
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Réparateur automobile essence diesel »	II	28/08/2006
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Tôlier carrossier peintre »	II	28/08/2006
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Réparateur et installateur de motopompes »	II	28/08/2006
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Mécanicien diéséliste option poids lourd »	II	28/08/2006
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Coiffeur maquilleur »	II	28/08/2006
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Aide préparateur en pharmacie »	II	11/06/2007
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Agent en entretien de produits textiles »	II	28/08/2006

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Structure privée de formation : « Athènes » à Tunis	1111701	Certificat d'aptitude professionnelle : « Coiffeur maquilleur »	II	12/09/2006
Structure privée de formation : « Institut maghrébin des sciences économiques et des technologies » à Tunis	1114301	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en formalités douanières »	III	25/06/2007
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en froid et climatisation »	III	27/02/2006
Structure privée de formation : « Académie des arts de la coiffure et de l'esthétique » à Tunis	1119402	Brevet de technicien professionnel : « Technicien(ne) en esthétique »	III	03/05/2007
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Aide esthéticien(ne) »	II	03/05/2007
Structure privée de formation : « Institut de formation administrative et commerciale » à l'Ariana	1202701	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en secrétariat »	III	25/06/2007
Structure privée de formation : « Institut maghrébin de management et de tourisme » à l'Ariana	1202901	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en cuisine »	III	03/05/2007
Structure privée de formation : « Centre de formation technologique » à l'Ariana	1203501	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en secrétariat »	III	25/06/2007
Structure privée de formation : « Info plus » à Bizerte	2302501	Brevet de technicien professionnel : « Technicien de maintenance en micro-systèmes informatiques »	III	03/05/2007
Structure privée de formation : « Ecole de formation relevant de la chambre de commerce et d'industrie du centre » à Sousse	5102401	Brevet de technicien professionnel : « Comptable d'entreprise »	III	25/06/2007

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Structure privée de formation : « Info 2000 » à Sousse	5102801	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en secrétariat »	III	25/06/2007
Structure privée de formation : « Ennajeh » à Sousse	5105601	Certificat d'aptitude professionnelle : « Coiffeur maquilleur »	II	12/09/2006
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Coiffeur hommes »	II	12/09/2006
Structure privée de formation : « Afak » à Sfax	6104001	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en infographie et publication assistée par ordinateur »	III	25/06/2007

Article 3 : Est renouvelée l'homologation des certificats de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce par rapport au niveau prévu à la classification nationale des emplois et pour la période indiquée dans le tableau ci-dessous, à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation	Durée du renouvellement
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Certificat d'aptitude professionnelle : « Electricien automobile »	II	28/08/2006	3 ans
Structure privée de formation : « Institut maghrébin des sciences économiques et des technologies » à Tunis	1114301	Certificat d'aptitude professionnelle : « Agent technique en électronique »	II	15/11/2006	1 an

Article 4 : Est annulée dès la date de publication du présent arrêté, l'homologation des diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien professionnel : « Laborantin médical »	III	11/02/2005
Structure privée de formation : « Institut maghrébin des sciences économiques et des technologies » à Tunis	1114301	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en conception et gestion des sites internet »	IV	15/01/2007

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juillet 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Sadok Korbi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi



Edition : 2006

ISBN : 9973-39-095-4

Nombre de pages : 448 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 10D, 000

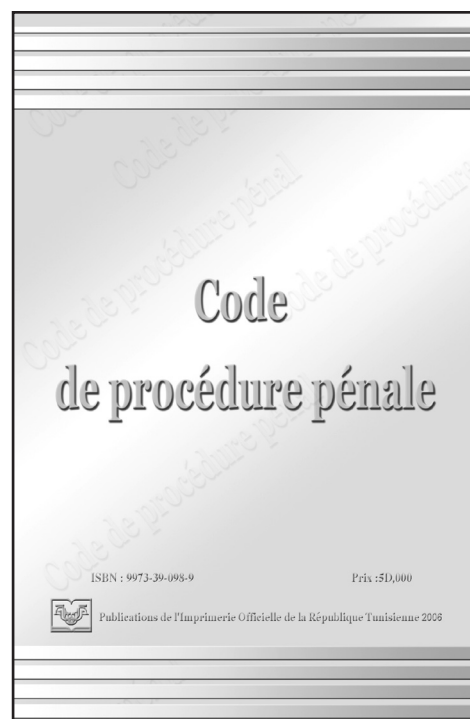
Edition : 2006

ISBN : 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

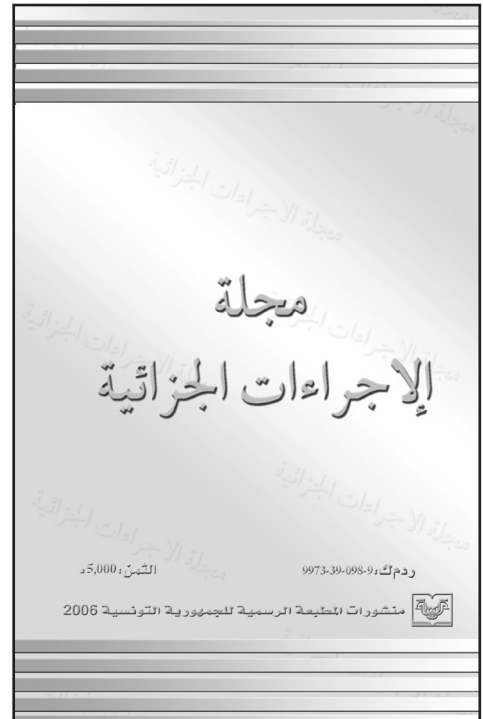
منشورات : 2006



ردمك 9973-39-095-4
عدد الصفحات : 448 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثلث : 10,000 د

منشورات : 2006

ردمك 9973-39-098-9
عدد الصفحات : 297 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثلث : 5,000 د

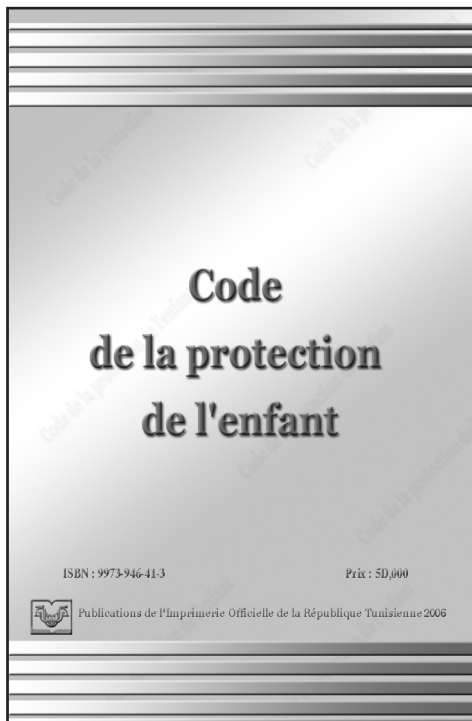


* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثلث 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة



Edition : 2006

ISBN : 9973-946-41-3

Nombre de pages : 276 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000

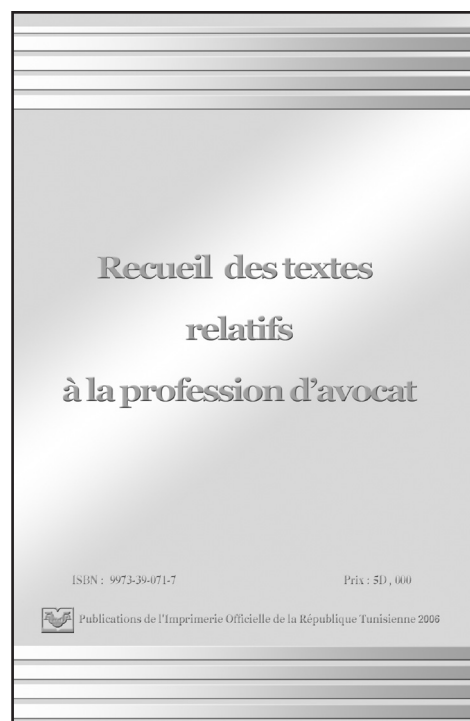
Edition : 2006

ISBN : 9973-39-071-7

Nombre de pages : 176 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

منشورات : 2006



ر د م ك 3-41-946-9973
عدد الصفحات : 276 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الـثمن : 5,000 د

منشورات : 2006



ر د م ك 7-071-39-9973
عدد الصفحات : 176 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الـثمن : 5,000 د

* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للـثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

A **BONNEMENT**

Année 2007

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * 4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * 3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.